

עמוד: 1
תאריך: 14/02/2024

ישיבה מספר : 2024005 תאריך הישיבה : 07/02/2024

מדינת ישראל

ועדת משנה להתנגדויות
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

החלטות ישיבה מס' : 2024005

תוכנית - 455-0812289 : בית דגן שכונת האתר - דיון פנימי

חברי הועדה שהשתתפו :

מר מיכה גדרון יו"ר הועדה המחוזית
גב טלילה הראל, מתכנתת המחוז
גב' מלי לוי, מ"מ נציגת שר להגנת הסביבה
גב' רוני גרניט, מ"מ נציגת שר הבריאות

(חבר) -
(חברה) -
(חברה) -
(חברה) -

עו"ד ניצן בן ארויה יועץ משפטי לוועדה המחוזית .
גב' מיכל לשם, לשכת התכנון
מר דן קוניאק, לשכת התכנון
גב' גינט סאסי, מרכזת ועדת התנגדויות

תכנית 455-0812289 : בית דגן שכונת האתר

רקע:

התכנית המוצעת, ממוקמת מדרום-מזרח ליישוב בית דגן ומהווה המשך רציף לבינוי הקיים והמאושר של הישוב, שטח התכנית ברוטו הינו כ- 614 דונם.

רוב שטח היישוב בית דגן מצוי תחת מגבלות בניה על פי תמ"א 2/4, 'תכנית מתאר ארצית נמל תעופה בן גוריון'. בשל מגבלות אלה, מהווה התכנית המוצעת את עתודת הקרקע היחידה להתפתחות ולהתחדשות משמעותית של הישוב.

תכנית שכונת האתר כוללת שטחי ציבור בנויים בהיקף של 76 דונם כולל ביי"ס על יסודי החסר היום ביישוב.

שצ"פים שכונתיים ופארק עירוני בשטח של כ- 50 דונם שישרת את כלל תושבי בית דגן, התכנית מייצרת רצף שטחים פתוחים המתחברים לשטחים החקלאיים שממזרח לבית דגן.

מספר יח"ד בתכנית עומד על 2,265 צפיפות ממוצעת של 15 יח"ד לדונם נטו :

- 270 יח"ד לדירור מוגן.
- בחלק הצפוני בסמוך ליישוב הקיים – מגרשים בגודל דונם עם 4-6 יח"ד. 3-4 קומות. סה"כ 178 יח"ד.
- בחלק הדרומי 2,087 יח"ד, רוב המגרשים 7-9 קומות, ובמספר מגרשים 16 קומות. 20% יח"ד קטנות. בחלק מהמגרשים מוצעת חזית מסחרית.

16,858 מ"ר לתעסוקה, 10,487 מ"ר למסחר.

התכנית מציעה העתקת קו מתח עליון כך שלא יטיל מגבלות על המגורים.

עמוד: 2
תאריך: 14/02/2024

ישיבה מספר : 2024005 תאריך הישיבה : 07/02/2024

השתלשלות אירועים:

- התכנית נקלטה בלשכת התכנון בתאריך 16/12/20
 - התכנית הופקדה בתאריך 31/12/21
 - התכנית הופקדה ללא טבלאות איחוד וחלוקה, לנוכח העובדה כי משרד השיכון (יזם התכנית) סבר כי כל שטח התכנית הינו בבעלות המדינה. רק לאחר הפקדת התכנית התברר כי יש בעלים פרטיים בתחום התכנית.
 - ב- 22.5.22 נדונה התכנית בוועדת ההתנגדויות והוחלט לפצל את הדיון בתכנית על מנת לאפשר ליזם התכנית למצות בדיקה של הטענות לעניין בעלות על הקרקע מטעם ה- 'עוף המעולה'. 14 ההתנגדויות האחרות נשמעו.
 - ב- 20.11.22 נערך דיון נוסף בהתנגדויות, לאחר שהתברר כי הטענה לבעלות פרטית בתחום התכנית נכונה. באותו דיון הציגו רמ"י הצעה לגבי החלוקה למתחמים אשר יהוו בסיס להכנת טבלאות איזון והקצאה במתחם הדרומי הכולל את מקרקעי הבעלים הפרטים. הוחלט שהצעה זו תבחן ע"י לשכת התכנון לפני שיבוצע הפרסום.
 - ב- 11.01.2023 התקיים דיון פנימי שבו הציגה לשכת התכנון את גבולות והיקף המתחמים שהיא ממליצה שיפורסמו. הוחלט לאמץ ההמלצה ולערוך תיקונים בתכנית, כולל הכנת טבלאות איזון והקצאה ולפרסם בהתאם לסעיף 106(ב) לחוק התו"ב.
 - ב 12.05.23 בוצע פרסום של מסמכים לפי סעיף 106(ב)
 - ב 10.07.23 החליטה הוועדה לפנות ליו"ר המועצה הארצית להארכת תוקף המועד לקבלת החלטה בתכנית עד 1/6/2024
 - ב 23.07.23 התקבל אישור יו"ר המועצה הארצית לבקשה להארכת תוקף המועד להכרעה בתכנית עד לתאריך 1/10/2023.
 - ב 26.07.23 דנה הוועדה בהתייחסויות שהוגשו לפרסום לפי 106(ב) והחליטה כי יש צורך בתיקון טבלאות הקצאה ועל כן נדרש פרסום נוסף לפי סעיף 106(ב). החלטת הוועדה כללה מענה מפורט לרוב הטענות שעלו בהתייחסות לפרסום לפי סעיף 106(ב).
 - ב 26.09.23 החליטה הוועדה לפנות ליו"ר המועצה הארצית להארכת תוקף המועד לקבלת החלטה בתכנית עד 31.03.24.
 - ב 27.9.23 התקבל אישור יו"ר המועצה הארצית לבקשה להארכת תוקף המועד להכרעה בתכנית עד לתאריך 31.3.24.
 - ב 11.10.23 דנה הוועדה בבקשת מגישי התכנית לקצר את משך הפרסום מ 30 ל 14 יום. הוועדה החליטה לאפשר קיצור משך הפרסום ל 21 יום ובנוסף, ביצוע פרסום במסירה אישית לכל המתנגדים.
 - ב 25.10.23 לאחר קבלת פניית ב"כ אחד המתנגדים (חברת העוף המעולה) המבקשת, עקב מצב הלחימה והאילוצים הקשורים בו, שלא לקצר את המועד ולהאריך את מועד הפרסום בלפחות שלוש ימים נוספים. הוועדה דנה בבקשה והחליטה לחזור לפרק הזמן המקורי של 30 יום שנקבעו בהחלטה 26.09.23
 - ב 27.10.23 בוצע פרסום של מסמכים לפי סעיף 106(ב)
 - ב 20.12.23 התקיים דיון בוועדת ההתנגדויות לגבי 3 התייחסויות שהתקבלו עבור הפרסום. הוועדה שמעה את הטענות החליטה לבקש מידע משלים ביחס למקרקעי ערקובי וחוות הירדן לפני שתקבל הכרעה בנושאים אלו.
 - ב 27.12.23 התקיים דיון נוסף שבו חודדו ההנחיות לגבי המידע הנדרש עבור מקרקעי ערקובי.
 - ב 08.01.24 התקיים דיון פנימי שבו התקבלה החלטה בהתנגדויות מקוריות שהוגשו בתקופת הפקדת התכנית.
- התכנית מובאת לדיון סופי לצורך קבלת הכרעה בסוגיית שווי מחוברים במקרקעי עורקבי.

עמוד: 3

תאריך: 14/02/2024

ישיבה מספר : 2024005 תאריך הישיבה : 07/02/2024

בנוסף במהלך הזמן שחלף מאז הדיון ב-20.12.23 התקבלה התייחסות משמאי העוף המעולה שהגיש התייחסות כתובה לתמליל הדיון שפורסם באתר מנהל התכנון וכלל התייחסות השמאית המייעצת לוועדה לטענות שהועלו בפרסום לפי סעיף 106 ב'.

עיקרי הדיון הפנימי:

נציג לשכת התכנון הציג את השתלשלות העניינים. ביחס לשווי המחברים של עורקבי – שמאי התכנית פירט בכתב את שיקוליו ביחס להערכת השווי שנבעו מאופי המבנה הכולל אלמנטים של בניה מתועשת, מצבו בפועל ובלאי. שמאי בעלי הקרקע בהתייחסותו טען כי מאחר והמבנה דומה למבנה העוף המעולה היה צריך לתת להם שווי דומה, כי עלות בניית מבנה תעשייה קשורה לגודלו באופן שלא בא לידי ביטוי בהערכת השווי וכי הבלאי שנלקח בחשבון מוגזם.

יו"ר הוועדה ביקש התייחסות שמאית הוועדה להערכת שווי והפחת של 50% שנקבע בהערכת שמאי התכנית.

שמאית מייעצת לוועדה מבלי להתייחס לסוגית השימוש המאושר, הפחתה של 50% אחרי 30 שנה נכונה והיא על הצד המיטיב. בכל מקרה השווי שניתן ע"י שמאי התכנית הוא מיטיב. ניתן היה גם להעריך פחות לאור השימוש אבל אפשר לקבל את הערך.

נציג לשכת התכנון בהתאם להערכת השווי של שמאי התכנית (של 3,414,000 ₪) עורכי התכנית הציעו להוסיף זכויות לתעסוקה בתא שטח 601 שיועד לעורקבי ושות' בטבלאות ההקצאה, באופן שלא יפר את האיזון שלהן ויצריך שינוי בטבלאות ההקצאה. מאחר ועלות מ"ר תעסוקה חושבה לפי 2,600 ש"ח, יש צורך בתוספת של 1,313 מ"ר שטח עיקרי לתעסוקה בתא השטח. בתא שטח זה מתוכנן מבנה בין 6 קומות, הכולל קומת קרקע מסחרית ו 5 קומות תעסוקה מעל. סך השטחים העיקריים הם 5,925 מ"ר. נדרש להוסיף קומה למבנה עבור תוספת זכויות הבניה. יצוין כי המבנה גובל בבריכת האיגום המים ובצומת דרכים, כך שאינו חלק מרצף בינוי עירוני ולכן מבחינה תכנונית תוספת קומה אפשרית.

יועמ"ש הוועדה ביקש לוודא כי מנגנון השווי שהוצע מקובל על השמאית המייעצת?

שמאית מייעצת לוועדה המנגנון מקובל. עם זאת מבקשת לבחון במסגרת מילוי התנאים לתוקף את היקף זכויות הבניה אל מול שווי המחברים במגרש של עורקבי..

נציג לשכת התכנון ציין כי לאחר הדיון ב-20.12.23 הועלה תמליל הדיון הפנימי לאתר מנהל התכנון. לאחר מכן התקבלה התייחסות שמאי העוף המעולה לדברים שנאמרו בדיון. **השמאית המייעצת לוועדה** התייחסה לדברים:

- למה גישת חילוץ לקביעת ערך מקרקעי העוף המעולה? עדיף השוואות ישירות - הבעיה שאין עסקאות בבית דגן ולכן משתמשים בגישת ההשוואה מאזורי תעשייה אחרים ובגישת החילוץ. גישת ההשוואה מאזורי תעשייה אחרים מצריכה שימוש במקדמי התאמה למיקום. מקדמים אלו גם הם אינם מהווים מדע מדויק ושינוי בהם יכול לשנות את התוצאה. לכן לא סבורה כי שיטת התבססות על עסקאות השוואה עם מקדמי התאמה למיקום טובה או מדויקת יותר מגישת החילוץ. כמו כן יש הכרעה בעיון חוזר על שמאות למגרש תעסוקה בחולון שבו נקבע 3400 ₪ למ"ר מבונה באזור תעשייה ומלאכה פעיל. לשם השוואה בבית דגן שמאי התכנית העריך 4200 ₪ למ"ר מבונה ושמאי המתנגדים 5500 ₪ למ"ר מבונה.
- במגורים לקח שמאי התכנית את ההצעה הגבוהה ובתעסוקה את הממוצע. באופן כללי יש הנחיה של השמאי הממשלתי שמאפשרת לנקוט בגישת הממוצע. שמאי התכנית נקט בה רק בחישוב ערך תעסוקה. בכל מקרה התוצאה של ערך תעסוקה נראית סבירה.

עמוד: 4

תאריך: 14/02/2024

ישיבה מספר : 2024005 תאריך הישיבה : 07/02/2024

3. לטענה כי שיטת הערכה של שמאי התכנית עבור שטחי בניה הייתה לסכום את כלל הזכויות – עיקרי ושירות במקדם זהה וכי שמאי העוף המעולה השתמש באותה מתודולוגיה - הטענה לא נכונה. שמאי התוכנית נתן משקל שונה / מקדמים שונים לשטחים עיקריים ולשטחי שירות. הציגה פירוט של דרך פעולת שמאי התכנית.
4. לטענה כי בניתוח המכרזים שמאי התכנית לקח בחשבון שטחי שירות שלא אושרו בהחלטת הסבה של ועדה מקומית ועל כן הערכת שמאי העוף המעולה של 45% שטח עיקרי (מאושר) ועוד 25% שטח שירות הנה סבירה ובהלימה למתודולוגיה של שמאי התכנית - נכון ששמאי התוכנית נתן תוספת שטחי שירות אולם בשיעור של כ- 7.2% . שמאי העוף המעולה נתן 25% שזה לא מידתי ביחס לשטח עיקרי עילי שהנו 45%. כמו כן שמאי המתנגדים התייחס לשטחי שירות כאל שטח עיקרי מבחינת ערכים.

החלטה:

לאחר שבחנה את התייחסויות שמאי התכנית ושמאי בעלי הקרקע ושמעה את דברי נציג לשכת התכנון ואת השמאית המייצעת לוועדה, סבורה הוועדה כי הערכת השווי של המחוברים כפי שהוצגה ע"י שמאי התכנית הינה סבירה. הוועדה מציינת כי בהתאם להיתר הבניה ניתן היה לבנות משתלה וחממות, יחד עם זאת כפי שציין שמאי התכנית, המבנה בפועל הוא בעל מאפיינים מתועשים, אך אינו מבנה תעשייה, ואף לא הותר בהיתר בניה מבנה תעשייה.

בהתחשב באמור, ומכיוון שמדובר במבנה ללא רצפה, עם קירות צד חלקיים בלבד ובמצב מוזנח, מאמצת הוועדה את שווי המחוברים לפי 900 ש"ח למ"ר ובסה"כ 3,414,000 ש"ח.

הוועדה בחנה תכנונית, אפשרות לתוספת נקודתית של זכויות בניה בהתאם לשווי המחוברים, ולאחר שנמצא כי מדובר בתוספת זניחה ואפשרית מבחינה תכנונית, סבורה הוועדה כי הדרך הנכונה והיעילה ביותר לקדם את התכנית היא באמצעות הוספת זכויות בניה בתא שטח 601 בהיקף של כ- 1313 מ"ר שטח עיקרי לתעסוקה וקומה נוספת. ההיקף המדויק ייקבע בתיאום עם היועצת השמאית לוועדה על מנת שיינתן מענה מדויק לשווי המחוברים.

ביחס להתייחסות המשלימה של השמאי שאול רוזנברג מטעם העוף המעולה מיום 04/01/24 - לאחר השלמת הליך שמיעת ההתנגדויות ולאור עיון שנעשה בפרוטקול הדיון הפנימי שעלה לאתר מינהל התכנון, שלח השמאי רוזנברג התייחסות משלימה המתייחסת לדברי השמאית המייצעת לוועדה בנוגע להתנגדות העוף המעולה. השלמה זו נשלחה מבלי שיש לכך כל בסיס בהליך ההתנגדויות, לא התבקשה רשות לכך וזו גם ממילא לא ניתנה. יחד עם זאת ולמעלה מן הצורך, הוועדה סבורה כי אין מקום לשנות מהחלטתה גם לאור אותה התייחסות משלימה.

כמו כן מציינת הוועדה כי בהחלטת ההפקדה נקבעו שני תנאים לתוקף – דיון להפקדת תכנית כביש קמפוס התעסוקה ומתן תוקף לתיקון תמ"מ 3 / 21 / 42. תנאים אלו מולאו.

הוועדה מחליטה לתת תוקף לתכנית בכפוף לתיקונים המפורטים לעיל ולהלן:

מענה מפורט להתייחסויות פרסום 106(ב) שני (אוקטובר 2023)

א. התנגדות עו"ד איצוקביץ ב"כ מר עזרא עורקבי ומר עוזי צבארי, בעלי זכויות בח"ח 22, בגוש 6080

1. לא נלקח בחשבון ערך מבנה קיים בחלקה 22, גם לאחר שהועבר תיעוד של היתרי בניה ושימוש בנכס. לפי חו"ד שמאי מצורפת, ערך המבנה כ- 14 מלש"ח. זאת למרות שמבנה דומה בחלקה שכנה כן נלקח בחשבון. **לקבל את הטענה**

עמוד: 5
תאריך: 14/02/2024

ישיבה מספר: 2024005 תאריך הישיבה: 07/02/2024

- חלקית.** הומצא היתר עבור חממה ומבנה חקלאי בשטח 3,800 מ"ר והיתר לשינויים בגג המבנה. לא הוצג היתר לפעילות אחרת. שמאי המתנגד העריך, 3800 ש"ח למטר ושמאי התכנית העריך 900 ₪ למטר. הוועדה מקבלת את המלצת שמאית הוועדה כי השווי שהוצע ע"י שמאי התכנית סביר וניתן להוסיף זכויות בניה בהתאם לשווי המחוברים בתא שטח כפי שפורט לעיל.
2. בין הפרסום הראשון לשני מקדם שקלול מגרש 306 השתנה מ0.84 ל 0.9 מבלי שניתן הסבר תכנוני. **לדחות את הטענה.** בפרסום הראשון המגרש הוקצה למדינה. לאחר הפרסום השני הוקצה המגרש במושע למדינה ולגורם פרטי ועל כן התווסף מקדם מושע ששינה את המקדם המשוקלל.
3. מגרש 306 קיבל מקדם מושע של 0.95 בעוד מגרש 251 קיבל מקדם מושע של 0.9, הרכב הבעלויות דומה ולא היה מקום לבדל המקדם. **לדחות את הטענה.** במגרש 251 המושע גדולה יותר ממגרש 306. כמו כן במגרש 306 עורקבי וצוברי הנם הבעלים העיקריים בעוד שבמגרש 251 מדינת ישראל הנה הבעלים העיקריים והפרטיים הם המיעוט.
4. מגרש 306 קיבל מקדם קרבה לצומת ראשית של 0.97 ואילו למגרש 402 הוצמד מקדם של 0.95. מאחר ומגרש 306 גם נמצא קרוב למרכז התחבורה יש לשנות את ערך המקדם שלו ל 0.95. **לדחות את הטענה.** לאור מיקום המגרשים המדויק ביחס לתחנת הדלק, לצומת ולמרכז התחבורה, נמצא כי אין מקום להתערב בשיקול דעת שמאי התכנית בקביעת המקדמים.
5. נקבע מקדם קרבה לשצ"פ אבל מגרש 401 הצמוד לשצ"פ 805 לא קיבל מקדם זה. **לדחות את הטענה.** מגרש 401 גובל בשצ"פ בצורה חלקית בלבד, כשליש מאורך חזית הצד שלו, בעוד מגרשים אחרים (שקיבלו מקדם של 1.03) גובלים בשצ"פ לאורך חזית מלאה.
6. יש לכלול שטחים פתוחים (תא שטח 900) הצמודים למגרשים ביעוד תעסוקה במגרשים 601-604. **לדחות את הטענה.** ראה מענה להתנגדות מקורית להלן.
7. יש להגדיל זכויות הבניה בהתאמה לתכנית המתאר. **לדחות את הטענה.** ראה מענה להתנגדות מקורית להלן.
8. סעיף 6.13 המעודכן, המתייחס להמשך פעילות במבנים קיימים מנוסח בצורה לא ברורה מאחר ורשום בו – "יתאפשר המשך פעילות במבנים הקיימים בשטח התכנית, ובכלל זה חוות הירדן והעוף המעולה עד תחילת מימוש התכנית". יש לנסח אחרת – לכלול את מבנה המתנגדים או להשאיר ניסוח כללי בלבד. **לקבל הטענה חלקית.** הסעיף יעודכן כך שיובהר שהכוונה לפעילות כדין, תמחק ההתייחסות לחוות הירדן והעוף המעולה וייכתב כי כל פעילות המבוצעת כדין תתאפשר עד תחילת מימוש. לעניין מימוש – יקבע כי מימוש יכולת תחילת עבודות פיתוח, גם אם אין דורשות היתר.
- ב. התנגדות העוף המעולה**
1. ראוי למנות שמאי בורר בהתאם להוראות סעיף 122 (4) לחוק שיכריע בנוגע להקצאות ולאופן יישום העקרונות השמאים שנקבעו בהחלטת הוועדה. בפועל מתנהל דו שיח במעמד צד אחד בין שמאי התכנית (המייצג את רמ"י ומשרד משב"ש) ושמאית הוועדה, בעוד שמאי המתנגדים יכול רק להגיב בדיעבד אחרי פרסומים כמו זה שנעשה עתה. **לדחות את הטענה.** הוועדה סבורה כי הליך הפרסום הינו הכלי המתאים לטיפול בתכנית והוא נתן אפשרות למתנגדים להביע את עמדתם, כפי שנעשה כעת. לגבי הטענה של דו שיח – מדובר בבקרה שנעשתה ע"י שמאית הוועדה המחוזית טרם פרסום הטבלאות ואין בה כדי לייתר את הליך שמיעת ההתנגדויות וקבלת טענות ככל שיש בהם ממש, כפי שמוכחים הליכי הפרסום שנעשו בתכנית. השמאית המיעצת לוועדה ונקודת מבטה ניטרלית.
2. החלטת הוועדה כללה הנחיה לבחון מחדש שווי קרקע תעשייה (מצב נכנס), אך בפועל לא נרשם שינוי בערך זה בטבלאות. המטרה בצמצום ערך שווי תעשייה הייתה פגיעה בזכויות המתנגדים. חו"ד שמאי המתנגדים קובעת כי

עמוד: 6
תאריך: 14/02/2024

ישיבה מספר : 2024005 תאריך הישיבה : 07/02/2024

- שווי קרקע לתעשייה עומד על 3,850 ₪, לעומת 2,600 ₪ שנקבעו ע"י שמאי התכנית. **לדחות את הטענה.** השמאית המייעצת לוועדה בדקה את המתודולוגיה של שמאי התכנית בקביעת ערך השווי, אשר כללה גם בדיקה נרחבת יותר של מכרזים וניתוח תוצאותיהם, ביחס לבדיקה הכלכלית שליוותה את הפרסום הראשון וסברה כי שווי הקרקע לתעשייה (מצב נכנס) שניתן ע"י שמאי התכנית הינו סביר. יש לציין כי שמאי המתנגדים לקח בחשבון תוספת של 25% שטחי שירות (על 45% שטח עיקרי) שלא נקבעו בתכנית או בהחלטת הסבה. כמו כן שמאי המתנגדים לא ניטרל את שטח החצר מהערך שהגיע עליו. אין מקום לקבל דרך חישוב זאת ובכל מקרה לא ניתן להשוות אותה בצורה ישירה לחישוב שמאי התכנית בוצע במתודולוגיה אחרת. ערך השווי שקבע שמאי התכנית סביר.
3. סעיף 6.13 שעניינו הריסת מבנים כתנאי להיתר בניה - יש לשנות ניסוח הסעיף כך שיובהר כי התנאי מתייחס למגרש המסוים שבו מוגש היתר בניה. **לדחות את הטענה.** ראו מענה בסעיף 8 בהתנגדות עו"ד איצוקביץ ב"כ מר עזרא עורקבי ומר עוזי צבארי.
4. במהלך הדיון של ה-20.12.23 הועלתה הטענה כי יש להפעיל גם מקדם הפחתה לגבי תא שטח 602 מאחר והוא נמצא במחלוקת בין חוות ירדן לרמ"י. **לדחות את הטענה.** הוועדה מציינת כי קיבלה התייחסות הן מרמ"י והן מחוות הירדן שמגרש זה אינו נמצא במחלוקת ולחוות הירדן אין טענות לגביו. משכך אין הצדקה למקדם הפחתה.
- ג. **התנגדות חוות הירדן (ב"כ לירון רז):**
1. החווה נמצאת במקרקעין בגוש 6080, חלקות 24-26. אשר בתכנית מהווים חלקים ממגרשים 602-604 ביעוד תעסוקה ומגרש 900 ביעוד שטחים פתוחים. במסמכים האחרונים מגרש 602 מוקצה לחברת העוף המעולה, מגרשים 603 ו 604 מוקצים לרמ"י. יחד עם זאת קיימת מחלוקת משפטית פעילה בין רמ"י למתנגדים בנושא הזכויות במקרקעין. מבקשים כי תירשם הערה בדבר טענות המתנגדים. **לדחות את הטענה.** אין מקום לתת ביטוי להליכים משפטיים שקיימים בין הצדדים במסמכי התכנית.
2. יש להוסיף שימושים שיאפשרו המשך פעילות החווה החקלאית בשטח:
- א. גידול חקלאי בתא שטח 900 (שטחים פתוחים).
- ב. ייצור חקלאי ומרכז מבקרים בתאי שטח 602-604. (תעסוקה).
- לקבל הטענה חלקית.** עקרון המשך הפעילות מקבל מענה בסעיף המאפשר המשך פעילות כדן עד מימוש התכנית. אין מקום לאפשר פעילות מסוג זה לאחר מימוש התכנית שמיעדת את המתחם לשימושי תעסוקה, בדיוק כפי ששימושים קיימים אחרים בתחום התכנית יתפנו לעת מימושה נוכח השינויים התכנוניים שמציעה התכנית במתחם. בתא שטח 900 יתווסף שימוש של עיבוד חקלאי.

מענה להתנגדויות מקוריות למסמכים המופקדים (טענות אשר נשמעו ב-23/05/2022) :

מענה כללי

1. תחבורה:

- א. משרד התחבורה, נת"י, חברת הנתיב המהיר וחברת חוצה ישראל, התנגדו לחיבור של הדרך הצפונית (המשכה של דרך 6) שהיא דרך מקומית למעגל התנועה הקיים ודרכו לחניון המהיר. לטענתם, מעגל התנועה הוא זמני (אושר לפי סעיף 266 במועצה הארצית) ולכן לא ניתן להתחבר אליו, החיבור (של דרך מקומית) סותר את הוראות תמ"א 1 ותמ"א 42 (שטרם אושרה בממשלה) לגבי חיבורים לדרכים ארציות, מצריך אישור של המועצה הארצית ולכן אינו בסמכות הוועדה המחוזית, מהווה סכנה בטיחותית ביחס להולכי הרגל ורוכבי האופניים שאין להם תשתית להתחבר אליה, אינו מוצדק מבחינה תחבורתית (ביחס לבה"ת שלא בחן את החיבור או הצורך בו), מהווה הפרה של הסכם בין המדינה לבין חברת

עמוד: 7

תאריך: 14/02/2024

ישיבה מספר: 2024005 תאריך הישיבה: 07/02/2024

החניון המהיר ביחס לאופי פעילות התחבורה הציבורית במסוף, אינו מוצדק מבחינת קריטריונים של נפח תחבורה ציבורית, אינו נחוץ בגלל שדרוגים אחרים של מערכת תח"צ המקודמים בסביבת בית דגן ואין דרך להבטיח שימוש של תחבורה ציבורית בלבד.

הוועדה מקבלת את הטענות:

הוועדה סבורה שלחיבור היישוב לחניון שפירים יתרונות ברורים מבחינת שיפור הנגישות לתחבורה ציבורית. יחד עם זאת בעת הזו הסטטוטוריקה אינה מאפשרת את החיבור ועל כן הכביש הצפוני יוסר ממסמכי התכנית. דרך 6 תסתיים במפגש עם תא שטח 706.

ב. חברת מהדירים פרי אור בע"מ ואחרים טענו כי הכביש לא מוגדר בצורה ברורה במסמכים מבחינת רוחבו, כי יש לגדר אותו למנוע מרוכבי האופניים ל"רדת" לשטח החקלאי וכי הכביש לא מאפשר מעברים מספקים לשטחים חקלאיים **הטענה מתייתרת** לאור ביטול הדרך כאמור בסעיף א'.

ג. נת"י טענו כי יש לעדכן מסמכים ביחס לדרך 44, תמ"א 47/א/1 ו-2 וכי יש לבצע בדיקה תחבורתית של השפעת חיבור השכונה לדרך 44, מבחינת רמת השירות של המחלף.

לקבל הטענה בחלקה. בתאי שטח 310-304, 400, 402, 403, 406, 601-603, 605 ו-750 יסומנו הנחיות מיוחדות בהתאם למגבלות הבניה החלות בתמ"א 47/א/1 ו-2 שלה כפופה התכנית. בהוראות ירשם כי בתאי השטח המסומנים חלות הוראות תמ"א 47/א/1 ו-2 לעניין זה. כמו כן יקבע כי הליך הרישוי בתאי שטח אלו יכלול היוועצות עם נת"י. בתא שטח 400 שבו מסומן גם שטח התארגנות בתמ"א – יקבע תנאי להיתר – אישור הגורם המוסמך מטעם משרד התחבורה. **לדחות את הטענה** לגבי רמת השירות במחלף. הוועדה מציינת כי חזקה היה על מתכנני תמ"א 47/א/1 ו-2 לקחת בחשבון את פיתוח היישובים סביב דרך 44.

ד. מצפה-אפק טענו כי שלביות התכנית לא מחייבת את הקמת מחלפון חב"ד ומאפשרת השענות רק על כביש קמפוס התעסוקה מבלי שהחיבור נותן מענה מספק.

לדחות את הטענה. הוועדה מציינת כי הבה"ת אכן הנחה שהחיבור למחלף נדרש, יחד עם זאת הוועדה דנה בנושא לעת ההפקדה והתייעצה עם משרד התחבורה ומצאה כי יש מקום לאפשר פתרון חלופי. זאת ועוד, אגב ההתנגדויות נשמעה עמדת יועץ התחבורה כי התוספת המוצעת של 350 יח"ד (המותרים על בסיס הכביש) לא מייצרת נפחי תנועה משמעותיים ויכולה להישען על החלופה התחבורתית, כביש קמפוס התעסוקה המקומי.

2. תפר בינוי חדש עם קיים:

א. מספר מתנגדים טענו כי הבינוי המוצע בצמוד לבתים קיימים, מהווה פגיעה לא סבירה בהם וגם סותר את עקרונות תכנית המתאר שדיברו על חיבור ישן עם חדש ושמירה על קשר לשטחים פתוחים. המתנגדים והוועדה המרחבית ביקשו להזיז את דרך מספר 6 כ-20 מטר דרומה, על מנת לאפשר יצירת חיץ ירוק בין הבינוי הקיים לדופן התכנית בהם ממוקמים היום תאי שטח 118-120.

ב. הוועדה המקומית ביקשה גם להזיז את תא שטח 101, שצמוד למגרשים ביישוב הקיים, ולהזיז אותו לשטח על חשבון תא שטח 806 (שצ"פ).

ג. מתנגדים מרחוב הגולן טענו כי החיץ הירוק שמוצע בתכנית מהמגרשים שלהם אינו מספק ויש להרחיב אותו, וכי יש להגביל גובה בינוי סמוך אליהם להיקף של 60% מגובה הבינוי במגרשים שלהם.

לדחות את הטענות:

עמוד: 8

תאריך: 14/02/2024

ישיבה מספר: 2024005 תאריך הישיבה: 07/02/2024

- א. הוועדה מציינת כי בדופן עם היישוב הקיים מתוכננים מבנים בני 3 קומות בלבד. הוועדה סבורה כי מפגש של צמודי קרקע קיימים בגובה של שתי קומות עם עליה בגובה ל-3 קומות ולעיתים אף גבוה יותר, מול אותה בניה משתלב בסביבה ולא חורג ממנה. הוועדה מציינת כי העלייה בגובה היא בהלימה לעקרונות תכנית המתאר הכוללת והחזון שלה. התכנית הינה תכנית לשכונת מגורים ואין הצדקה תכנונית ליצירת חייץ בין שכונות מגורים בעיר. התכנון המוצע מציע מנעד של גבהים המשתלבים עם הסביבה הקרובה והיוצרים רצף בנוי.
3. **בעניין תא שטח 101** מכיוון שמדובר בתא שטח בודד שאינו חלק מרצף בנוי, הוא יגרע ובמקומו יורחב תא שטח 902 (שצ"פ) כך שייווצר רצף שצ"פ עד לכביש. ביטול תא השטח לא נובע מקבלת טענות בעניין הגובה כי אם באפשרות הנכונה מבחינה תכנונית ליצר רצף שטח פתוח כאמור.
4. **גובה הבינוי.** רת"א ורש"ת ציינו כי בהתאם לתמ"א 4/2 א גובה הבינוי מוגבל ל 86 מטר מעל פני הים ויש מספר תאי שטח הנמצאים בחריגה. הוועדה המרחבית ביקשה לוודא שגובה הבינוי יוגבל ל 16 קומות כולל קומת קרקע.
- לקבל את הטענות.** בתאי שטח 400-407 ו 409 בהם מותרת בניה של 16 קומות יקבע כי גובה הבינוי כולל את קומת הקרקע. מסמכי התכנית (חתכים) יתוקנו בהתאם. גובה הבינוי כולל מבני עזר כגון עגרונים. **יקבע תנאי למתן תוקף – אישור רת"א.**
5. **צפיפות וזכויות בניה.** בהתנגדות משתלת דנציגר וחברת הפרדס בבית דגן נטען כי לאור משבר הדיוור ובהתאם לגמישות הכלולה בתכנית המתאר ליישוב, יש צורך בהגדלת הצפיפות.
- לדחות את הטענה.** הוועדה מציינת כי קידום התכנית בוצע בהלימה לקידום תכנית המתאר הכוללת ולשינוי תמ"מ 3/21/42 וכי לכל אורך ההיררכיה הסטטוטורית נשמר איזון בין הצורך לייעול ניצול הקרקע, אופק פיתוח היישוב ושמירה על מאפיינים קיימים. בנוסף, לאור האמור לעיל לגבי מגבלת גובה ביחס לתמ"א 4/2 א', אין התכנות להגדלת הצפיפות המוצעת בתכנית זאת. הוועדה מציינת כי הצפיפות בתכנית העומדת על 15 יח"ד לדונם, עומדת בהוראות תיקון התמ"מ ותמ"א 35/4.
6. **השפעת התכנית על שימושים חקלאיים ונלווים לחקלאות קיימים:** חברת המהדרים פרי אור ואחרים טענו כי:
 - א. התכנון משאיר חלקות חקלאיות לא רגולרית שקשה לעבד ויש להשקיע כספים רבים בהתאמתם לשימוש מחדש. **הוועדה דוחה את הטענה** ומציינת כי השטח הלא רגולרי בהיקף של כ 30 דונם ניתן לעיבוד וודאי בהתחשב ברצף השטחים הצמודים לו. טענות בדבר פגיעה מתכנית יש לברר באמצעות הדינים המסדירים זאת, אין באמור כדי לנקוט עמדה לגופה של טענה.
 - ב. התכנית פוגעת בבאר מים בשימוש מבלי שמספקת חלופה. **לקבל את הטענה.** לגבי הבאר - ייקבע בהוראות התכנית כי תנאי להיתר להריסתה – קבלת אישור רשות המים לקידוח מים חלופי או מציאת פתרון השקיה אחר לשטחים הנסמכים על הבאר.
7. **איחוד וחלוקה:** מספר בעלי קרקע, בהם חברת העוף המעולה המחזיקה בחוזה חכירה על שטחים בתחום התכנית, טענה כי מעמדם הוא כשל בעלים ולכן יש לקבוע את התכנית כתכנית איחוד וחלוקה או לחלופין ככזאת הכוללת הוראות לאיחוד וחלוקה בעתיד.
- לקבל הטענה בחלקה.** הוועדה מפנה להחלטתה מיום 11.01.23 לעניין קביעת מתחם לאיחוד וחלוקה ופרסום התכנית לפי סעיף 106(ב).

מענה מפורט להתנגדויות:

א. **התנגדות מהנדסת ועדה מרחבית מצפה-אפק:**

עמוד: 9

תאריך: 14/02/2024

ישיבה מספר : 2024005 תאריך הישיבה : 07/02/2024

1. התכנית מאפשרת הקמת שכונה בלי התניה לגבי ביצוע מחלפון כפר חב"ד. מתנגדים לפיתוח הנשען רק על דרך הגישה ממתחם התעסוקה. דרך זו אמורה לשמש את הפעימה שניה של מתחם תעסוקה בלבד ולא להוות יציאה לשכונות חדשות הדרום מזרחיות של הישוב. מדובר בדרך מוגבלת ברוחבה אשר גם עוברת בסמוך לשכונות מגורים קיימות צמודות קרקע. הדרך מתחברת לכביש 412 עם פניה ימינה בלבד לכיוון צפון. הדרך אינה ערוכה לקלוט תנועה של מאות ואלפי יח"ד שיבנו. בהתאם מבקשים להתנות מתן היתר בניה ל-450 יח"ד בתחילת ביצוע מחלפון חב"ד. מעבר ל-450 יח"ד ראשונות – מבקשים תנאי להיתר השלמת המחלפון והפעלתו. לעניין זה צורפה חו"ד של יועץ תנועה.
- לדחות את הטענה.** ראו מענה כללי סעיף 1. הועדה מציינת כי רק 350 יח"ד יכולו להתאשר על בסיס דרך הקמפוס.
2. התכנית מציעה בניה צמודה לבינוי קיים ביישוב ללא חיץ והפרדה. מבוקש להגדיר חיץ ירוק של לפחות 15 מטר. שינויים מבוקשים כוללים :
 - א. מגרש 101 יועבר בצמוד לתא שטח 114 ללא שינוי יעוד או מס' יח"ד.
 - ב. דרך מספר 6 תוסט כ-20 מטר דרומה ותחובר באמצעות מעגל תנועה.
 - ג. בהתאמה יועברו מגרשים 211-216 ומגרשים 115-120 בצמוד לה דרומה ליצירת חיץ ירוק עם יישוב קיים. על מנת ליצור את אותו החיץ גם בין מגרש ביעוד מגורים מיוחד ובין בניה קיימת.
 - ד. להרחיב את תא שטח 730 (שביל) לרוחב 15 מטר.
- לדחות את הטענה.** התכנית הינה תכנית לשכונת מגורים ואין הצדקה תכנונית ליצירת חיץ בין שכונות מגורים בעיר. התכנון המוצע מציע מנעד של גבהים המשתלבים עם הסביבה הקרובה והיוצרים רצף בנוי. בנוסף, ראו מענה כללי, סעיף 2.
3. מיקומו של המתקן ההנדסי (בריכת אגירה) בתא שטח 605 הוסט לפי בקשת משרד הג"ס, על מנת להרחיקו מתחנת דלק קיימת. אך המיקום המוצע קוטע את הרצף העירוני. מבוקש להחליף בין תא שטח 605 (בריכת מים) לבין תא שטח ביעוד תעסוקה הצמוד לתא הצמוד למרכז התחבורה.
- לדחות את הטענה.** מיקום הבריכה נדרש ע"י משרד הבריאות לצורך עמידה בתנאי תקנות בריאות העם והוא חלק מהחלטת הוועדה המקצועית למים וביוב שהוועדה החליטה לאמץ.
4. יש לקבוע בצורה ברורה כי גובה הבינוי במגדלים לא יעבור 16 קומות כולל קומת קרקע וקומה טכנית חלקית. הכל בהתאם לסיכומים קודמים. יש לעדכן חתכי בינוי בהתאם.
- לקבל את הטענה בחלקה.** ראו מענה כללי סעיף 3. הבינוי לא יעבור 16 קומות כולל קומת קרקע. בכפוף לאישור רת"א ניתן יהיה למקם מתקנים טכניים/עזר מעל גובה זה.
5. יש להבהיר במסמכים (חתכים) אם קומת הקרקע במבני המגורים נחשבת כקומת מגורים או לא.
- לקבל הטענה בחלקה.** מסמכי התכנית יעודכנו כך שיובהר שבמבנים רבי קומות לא יותרו דירות גן, במבנים גבוהים יותרו דירות גן הפונות לחזית האחורית בלבד.
6. נספח השימור בחן שני מבנים ומצא כי יש להם ערך נמוך. למרות זאת ומאחר ומדובר בזכרון השימוש של המקום מבוקש להחליף בין שטחי המגורים לשצ"פ באופן שיאפשר שימור המבנים, או חלקם. **לדחות את הטענה.** הוועדה מציינת כי נספח השימור ציין במפורש כי מדובר במבנים בערכיות נמוכה, כי המבנים חסרי ערך אדריכלי מיוחד ואינם חלק ממקבץ וכי קיים מקבץ מבנים לשימור במערב היישוב.
7. יש להוסיף לתאי שטח ביעוד תעסוקה (602-604) וביעוד שטחים פתוחים (900) שימושים חקלאיים ותעשייה נקיה קיימת ותעסוקה. בכפוף לכך שלא יהוו מטרד סביבתי וישולבו בבינוי החדש. **לקבל הטענה בחלקה.** בהוראות לשטחים פתוחים

עמוד: 10

תאריך: 14/02/2024

ישיבה מספר : 2024005 תאריך הישיבה : 07/02/2024

- יפורט כי בתא שטח 900, יותר המשך עיבוד חקלאי. בהוראות התכנית בסעיף כפי שפורסמו לפי סעיף 106(ב) הותר המשך פעילות קיימת כדין עד מימוש התכנית.
8. יש לחייב מינמום של 6 קומות לבניה מרקמית ע"י קביעת הגדרה בתכנית לבניה מרקמית. זאת על מנת לייצר מרחב תכנוני רציף ונהיר. **לדחות את הטענה.** הוראות התכנית קובעות כי במגורים ג' ומגורים ד' (סעיף 4.3 וסעיף 4.4) הבינוי יתוכנן תוך יצירת דופן רחוב רציפה בתחומי המגרש. הבינוי ילווה את הרחוב לפחות ב-80% מאורך המגרש בחזית הרחוב. הוראה זאת תייצר את הבינוי הרציף המלווה את הרחוב.
9. ביעוד מגורים א' ומגורים ב' יש לקבוע כי ניתן יהיה לנייד שטח עיקרי אל תת הקרקע בלבד (לא לקומת הקרקע). בנוסף יש לקבוע בפירוש שלא תתאפשר כניסה ישירה ממרתף החניה מקומת המרתף הצמודה ליח"ד. **לדחות את הטענה.** סעיף 4.1.2 ד' בהוראות קובע כי יתאפשר ניוד של שטח עיקרי מעל הקרקע אל תת הקרקע עד 20%. ככל שלא יהיה ניוד של זכויות בנייה עיקריות, קומת המרתף תשמש לחניה מחסן ומתקנים טכניים בלבד.
10. ביעוד מגורים א' ומגורים ב' יש לעדכן גבהים בטבלה 5 כך שישקפו גבוה קומה של 3.2 מטר (עכשיו 3). **לקבל את הטענה.** הגובה יעודכן. הוועדה מציינת כי מדובר במבנים לא גבוהים.
11. ביעוד מגורים ב', במגרשים של 6 יח"ד נראה כי חסרים שטחי שירות עיליים. מוצעים 28 מ"ר ליח"ד, כולל ממ"ד. **לדחות את הטענה.** מדובר בבנינים לא גבוהים, בהם לא נדרש חדר מדרגות מוגן אש. בהתאם היקף שטחי השירות מעל הקרקע מספיק.
12. יש לקבוע כי חדרי טרפו יתוכננו בעדיפות במגרשי המגורים. **לקבל את הטענה.** ההוראות יעודכנו עם סעיף מתאים לעניין זה.
13. ההוראה ביעודים מגורים ג' ומגורים ד' ותעסוקה בדבר יצירת דופן בינוי רציפה אינה מספיק ברורה וניתנת לפרשנות. יש להבהיר כי הבינוי יוצמד לקו בניין קדמי לפחות לאורך 80% מהמגרש בחזית הרחוב, כולל במגרשים פינתיים. יש לקבוע שאי ביצוע הבינוי בקו זה יהווה סטיה ניכרת. **לדחות את הטענה.** הוועדה סבורה כי ההוראות לעניין זה מספקות.
14. לנושא החזית המסחרית:
- א. יש להבהיר בטבלה 5 קו בניין 0 לחזית מסחרית. כמו כן יש לקבוע שאי ביצוע קו בניין 0 יהווה סטיה ניכרת.
- ב. יש לקבוע חתך מחייב במקרה של חזית מסחרית – קו בניין מחייב לפחות עד 2 הקומות העליונות, על-מנת ליצור חזית אחידה. יש להוסיף חתך זה לנספח הבנוי.
- לקבל את הטענה בחלקה :**
- א. בהוראות התכנית יתווסף ביעוד מגורים ג' ומגורים ד' הוראות לחזית המסחרית – החזית המסחרית תהיה במפלס הרחוב, בקו בניין אפס ותלווה את מפלס הרחובות.
- ב. בנספח הבינוי יתווסף החתך.
15. יש לקבוע כי קומת גג חלקית תתוכנן בנסיגה לחזית הקדמית של המבנה. **לדחות את הטענה.** הוועדה סבורה כי ההוראות בס' 4.4 ו- 4.3 כי "בכל המבנים למגורים תיבנה הקומה העליונה של המבנה כקומה חלקית. השטח הבנוי של הקומה לא יעלה על 65% משטח הקומה שמתחתיה" לעניין זה מספקות.
16. ביעוד מגורים ג' ומגורים ד' יש לעדכן גבהים בטבלה 5 כך שישקפו גבוה קומה של 3.4 מטר (עכשיו 3 ו 3.25 בהתאמה). **לקבל הטענה בחלקה.** ביעוד מגורים ג' הגובה יעודכן למכפלה של 3.4 לקומה. ביעוד מגורים ג' יעודכן ל 3.3 לקומה, בתיאום עם לשכת התכנון, ובלבד שלא תיהיה חריגה ממגבלות גובה של תמא 2/4. ובהתאם לאישור רת"א.

עמוד: 11

תאריך: 14/02/2024

ישיבה מספר : 2024005 תאריך הישיבה : 07/02/2024

17. יש לקבוע כי חדרי אשפה לא יתוכננו בחזית הרחוב. ניתן לשלבם בצידי המבנה או בחלקו האחורי ללא כניסה ישירה מהרחוב. **לדחות את הטענה.** הוראות התכנית קובעות כי **יכל מתקני האשפה יהיו בשטחי המגורים במקומות מוצנעים.** יש להבטיח נגישות מתאימה בשטח המגרש לצורך פינוי האשפה". בנוסף בסעיף 6.2 ביחס לתכנית הבינוי נקבע כי התכנית תתייחס למיקום חדרי האשפה.
 18. ביעוד מגורים ד' אין לאפשר דירות גן ו/או גינות פרטיות. אין ישימות לתכנון זה בבניין מגדלים והדבר נוגד את ההנחיות המרחביות ומדיניות הוועדה. **לקבל את הטענה.** ראה סעיף 5 לעיל.
 19. יש להבהיר כי 15% משטחי מגרשים יוקצו להשהיית מי נגר וכי שטח זה לא יכלול גינות פרטיות (דירות גן) מאחר וניתן לבצע בהן עבודות ריצוף בהליך פטור מהיתר. **לדחות את הטענה.** הוועדה סבורה כי נושא זה הוא סוגיה לשלב הליך הרישוי.
 20. ביעוד דיור מיוחד :
 - א. יש להוסיף שימושים של בריכת שחיה, מחלקה סיעודית וחדר טרפו.
 - ב. שטחים עיקריים עבור מחלקה סיעודית ושטחים עבור מרפסות
 - ג. שטחים עיקריים משותפים לפי 14 מ"ר ליח"ד ליצירת רמת שירות גבוהה.
 - ד. יש להוסיף שטחי שירות מעל ומתחת לקרקע ולהוסיף בהתאמה לשימושים הנדרשים כמו ממ"דים, חניה ומתקנים הנדסיים. במידת הצורך יש להוסיף קומות
 - ה. יש לקבוע כי אין להפנות לרחוב שימושים כמו מלתחות ושירותים.
 - ו. בקשה לרישום הערה לפי סעיף 27 לתקנות המקרקעין שתבטיח קיום היעוד ע"י הגבלה של הסחר ביח"ד. לפי חוק הדיור המוגן.
- לקבל את הטענה בחלקה :**
- א. יש להוסיף את השימושים המבוקשים. הוועדה סבורה כי השימושים נחוצים למימוש דיור מוגן איכותי.
 - ב. השטח העיקרי יעודכן ויעמוד על 20,370 מ"ר (מתוכם 15,390 מ"ר עבור יח"ד לפי מפתח של 57 מ"ר ליח"ד, 1,200 מ"ר למחלקה סיעודית ו3,780 מ"ר לשימושים ציבוריים משותפים) ועוד 3,240 מ"ר למרפסות. כמו כן יותר ניווד של עד 2,000 מ"ר עיקרי למפלס העליון של המרתף לאפשר מימוש של שטחים ציבוריים דוגמת אודיטוריום במפלס זה.
 - ג. שטחי השירות מעל הקרקע יעודכנו ל 9,000 מ"ר ומתחת לקרקע 7,000 מ"ר.
 - ד. בהוראות ירשם דיור מוגן בהתאם לחוק דיור מוגן, התשע"ב 2012 וכי ניתן יהיה לרשום הערה לפי תקנה 27 לתקנות המקרקעין רישום, לעניין השימוש.
21. ביעוד מתקנים הנדסיים יש להוסיף זכויות בניה בתת קרקע. **לקבל את הטענה בחלקה.** הוועדה מציינת שזכויות הבניה הכוללות – 2,000 מ"ר, מספיקות עבור מאגר מים של 2,500 מ"ק. יחד עם זאת תרשם הערה בטבלה 5 כי ניתן לנצל הזכויות גם בתת קרקע.
22. ביעוד מבנים ומוסדות ציבור יש להסיף שימוש של שירותי חירום והצלה ולהקצות לכך מגרש בהתאמה. **לדחות את הטענה.** הוועדה סבורה שצרכים אלו מקבלים מענה מספק בתכנית קמפוס התעסוקה.
23. יש לבטל סעיף ב' בהוראות הבינוי שקובע כי היתר בניה יכלול ניצול מלא של זכויות הבניה. הסעיף לא ישים לאור מגבלות תקצביות. מוצע לתקן ולרשום כי ההיתר יציג תכנית בינוי המנצלת מלוא זכויות הבניה. **לקבל את הטענה.** הסעיף יעודכן בהתאם.
24. ביעוד מבנים ומוסדות ציבור יש לאפשר חניה על קרקעית לשיקול הוועדה המקומית. **לקבל את הטענה בחלקה.** תתאפשר חניה על קרקעית ביעוד זה.

עמוד: 12

תאריך: 14/02/2024

ישיבה מספר : 2024005 תאריך הישיבה : 07/02/2024

25. ביעוד מבני ציבור, מבוקש להתאים זכויות בניה, שימושים סחירים וחניה תת קרקעית ציבורית להוראות תכנית המתאר **לקבל הטענה חלקית**. היקף המסחר יותאם להנחיות תכנית המתאר – 100 מ"ר במגרשים מתחת ל 5 דונם ו 250 מ"ר במגרשים מעל 5 דונם. לשטח זה יתסוּפו שטחי שירות בהיקף של 30%. כמו כן בתת קרקע - יותרו שטחי בניה בהיקף של 80% משטח המגרש בשלוש קומות. יתוּספו הוראות לגבי מימוש השטח הסחיר ביחס למימוש היעוד הציבורי, בתיאום עם לשכת התכנון.
26. ביעוד שצ"פ יש להוסיף הוראה בדבר סגירת חורף בבתי קפה. **לקבל הטענה בחלקה**. בתא שטח 800 יתוּסף כי תתאפשר סגירת חורף לבית הקפה וגם יתוּספו שטחי בניה לשימוש זה בלבד בהיקף של 50 מ"ר למימוש בשצ"פ. בנספח הבינוי יש להציג חתך הכולל את הסגירה. יש לקבוע קו בניין 20 מטר ליעוד מגורים סמוך. הכול בתיאום לשכת התכנון.
27. ביעוד שטח לתכנון בעתיד – יש לציין כי השטח מיועד להרחבת בית עלמין בכפוף להוראות תמ"א 19. **לדחות את הטענה**. הוועדה סבורה כי אין מקום לקבע השימוש עכשיו. כמו כן בהתאם למדיניות מינהל התכנון פתרונות לבתי עלמין צריכים להיות ברמה האזורית ולא ליישוב בודד. יחד עם זאת, מאחר והתקבלה ההערה ממנהל התכנון לגבי קביעת שטח לתכנון בעתיד – יעוד הקרקע ישונה לקרקע חקלאית, התואם את היעוד המאושר לפי תכנית אר-6.
28. ביעוד מסחר ותעסוקה :
 - א. יש להוסיף שימושים של מסעדות ובתי קפה. **לדחות את הטענה**. מדובר בשימושים מסחריים הכלולים ביעוד.
 - ב. רשום כי מספר הקומות ק+9 ואילו בטבלה 5, רשום 6. יש לעדכן טבלה 5 **לקבל את הטענה בחלקה**. המסמכים יעודכנו לפי הרשום בטבלה. הוועדה סבורה כי ביעוד תעסוקה יש הגיון בתכנית גבוה.
 - ג. מבוקש לקבוע כי היתר הבניה יכלול ניצול מלא של הזכויות **לקבל את הטענה בחלקה**. יתוּסף תנאי להיתר – הצגת אפשרות מימוש כל הזכויות, בתכנית בינוי.
29. יש להגדיר תכנית ביעוד מגורים ג' ומגורים ד' לשם מימוש עקרון תכנוני של בניה מרקמית.
לדחות את הטענה. הוועדה סבורה כי ההוראות הקיימות נותנות מענה מספק לסוגיה תכנונית זאת.
30. יש להוסיף אפשרות להוספת קומת מרתף ושטחי בניה בהתאמה לצרכי החניה בעת הוצאת היתר בניה. **לדחות את הטענה**. הטבלה תעודכן בהתאם לתוספת של קומה תת קרקעית נוספת לצורך חניה.
31. בהערה ב' לטבלה 5 יש לקבוע כי תותר העברת יח"ד שלמות בלבד במגרש מגרש. **לקבל את הטענה**. ההערה לטבלה תעודכן.
32. בסעיף 6.1 יש לקבוע כי במגרשים בהם מותר לבנות יותר ממבנה אחד ישמר לפחות 8 מטרים או לחלופין יבנו בקיר משותף. **לקבל את הטענה**. ההוראות יעודכנו בהתאם.
33. יש לקבוע חנית אורחים בהיקף של 15% מסך יחידות הדיור. **לדחות את הטענה**. בסמכות רשות הרישוי המקומית לקבוע את מספר החניות המרבי המותר לפי טווח תקנות החניה, אולם לא מעבר לכך, גם לא עבור חניית אורחים. לעניין חניית אורחים עבור הדיור המוגן, הוועדה מציינת שבדרכים הגובלות במגרש המיועד לדיור מיוחד, בקטעים שמול חזית המגרש, מוצעות 42 חניות ציבוריות, המהוות כ 15.5% ממספר יח"ד המוצעות במגרש הדיור המוגן. בצידם השני של קטעי הדרכים הנ"ל לא מתוכנן בינוי, אלא שצ"פ ובית עלמין. לכן ניתן להתחשב בחניה זו כחניית אורחים עבור הדיור המוגן.
34. יש לקבוע כי חניה למסחר/ חניה תפעולית תהיה נפרדת מחניה למגורים. **לקבל את הטענה**. בהוראות נקבע בס' 6.1 כי הפריקה והטעינה תתבצע בתוך חניון תת קרקעי, בתוך חצר סגורה או מאחורי בניינים בחזית שאינה פונה לשימושים רגישים. תתוּסף הוראה כי תשמר הפרדה מהחניה למגורים.
35. יש לקבוע כי חניה ביעוד תעסוקה ומסחר – תת קרקעית בלבד. **לקבל את הטענה**. מסמכי התכנית יעודכנו בהתאם.

עמוד: 13

תאריך: 14/02/2024

ישיבה מספר: 2024005 תאריך הישיבה: 07/02/2024

36. יש להוסיף בסעיף הפקעות לצרכי ציבור (6.15) כי דרכים ומקרקעין המיועדים לצרכי ציבור יופקעו על פי תכנית זו וע"פ חוק התכנון וירשמו על שם הרשות המקומית. **לקבל הטענה בחלקה**. הסעיף יעודכן כך שיבחין בין המתחם המיועד לאיחוד וחלוקה, בו ירשמו שטחי הציבור על הרשות המקומית בהתאם לטבלאות האיוון לבין יתר התכנית שבה "הקרקע לצרכי ציבור כאמור בתכנית זאת תופקע ותרשם על שם הרשות המקומית, ככל שלא תוכר לה ע"י רמ"י, ובלבד שרמ"י קיבלה הודעה בדבר ההקצאה המתוכננת לפחות 90 יום לפני מועד תחילת הליכי ההפקעה. הקרקע המיועדת למסוף תחבורה תרשם על שם מדינת ישראל".

37. יש לתקן סעיף הריסת מבנים (6.11) ולקבוע שההריסה היא תנאי להיתר ראשון למגורים בלבד. **לדחות את הטענה**. הוועדה מפנה לעניין זה להכרעה שנתנה בתשובות לפרסום (שני) לפי סעיף 106ב.

38. יש להתאים מספר יחיד בדברי ההסבר להוראות. **לקבל את הטענה**. דברי ההסבר יעודכנו.

39. יש לעדכן סעיף 1.6 לפי תשריט מצב מאושר, לדוגמה תכנית גז/ במ/ 2025. **לקבל את הטענה**. הסעיף יעודכן בתיאום עם לשכת התכנון.

40. בסעיף 3.2 שטח ללא תכנון מפורט צ"ל שטח חקלאי (לפי תכנית גז/ 548). **לקבל את הטענה**. הסעיף יעודכן בהתאם.

41. בסעיף 3.1 מופיעים סימון של דרך/מסילה לביטול. **לקבל הטענה בחלקה**. התשריט יעודכן בתיאום עם לשכת התכנון והסימון יוסר מתאי שטח שבו הוא מופיע בשוגג.

42. יש להתאים סימון חזית מסחרית בין הנספחים השונים. **לקבל את הטענה**. המסמכים יעודכנו בהתאם.

43. בנספח סביבה ונוף יש לסמן את תאי השטח. **לקבל את הטענה**. הנספח יעודכן בהתאם.

44. יש לוודא התאמה בין שמות נספחים למפורט בטבלה 1.7. **לדחות את הטענה**. לפי נוהל מבא"ת שם הנספח יכול להתאים לטור סוג המסמך או לטור תיאור המסמך בטבלה 1.7.

45. בנספח בינוי חתך BB יש להבהיר מה היא "פונקציה ציבורית". כמו כן אין התאמה במספר הקומות בחתך במגרשים 213 ו 117. **לקבל את הטענה**. במקום "פונקציה ציבורית" ירשם השימוש לפי ההוראות. מספר הקומות יעודכן.

46. יש להוסיף חתך בינוי ביעוד תעסוקה ומסחר. **לקבל את הטענה**. הנספח יעודכן בהתאם.

47. יש לוודא אישור פקיד היערות לנספח עצים. **לקבל את הטענה בחלקה**. הוועדה מציינת כי התקבל התייחסות פקיד היערות הכוללת בקשה לעדכון המסמכים לפני קבלת אישור סופי. הוועדה קובעת כי מסמכי התכנית יעודכנו בהתאם להודעת פקידת היערות מ-12/04/22, בתיאום עם לשכת התכנון. **תנאי לתוקף – אישור פקיד/ת היערות**.

ב. התנגדות משרד התחבורה

1. על פי תמ"א 1 חיבור לדרך מהירה אפשרי רק במחלף ולאחר אישור מועצה ארצית.

לקבל את הטענה. ראו מענה כללי סעיף 1.

2. בתמ"א 42 אשר אושרה במועצה הארצית נקבע כי ניתן להתחבר לדרך מהירה רק במחלפים אשר צוינו בתשריט תמ"א 42. בחניון שפירים לא מסומן מחלף. **לקבל הטענה**. ראו מענה כללי סעיף 1. הוועדה מציינת כי תמ"א 42 לא אושרה ע"י הממשלה.

3. שירות תחב"צ במצב הקיים ובמצב מתוכנן אינו מצדיק חיבור ישיר לחניון שפירים. כבר היום קיימים קווים עוברים בנפח משמעותי. במצב המתוכנן יתווספו, צירי העדפה לתחצ בכביש 412 ו 441 בסמוך לבית דגן, מסוף אוטובסים/מתח"ם במחלף בית דגן, קו מתען (כחול/BRT) שיעבור במחלף בית דגן, מסופי קצה בתוך היישוב אשר יאפשרו קווים ישירים ליעדים וחיבור למתח"ם בית דגן ואפשרות אל מתח"ם שפירים דרך כביש 412. **לקבל הטענה**. הוועדה סבורה כי החיבור יכול היה לתת מענה מידי למצוקה קיימת ביישוב. **יחד עם זאת** החיבור בוטל.

עמוד: 14

תאריך: 14/02/2024

ישיבה מספר: 2024005 תאריך הישיבה: 07/02/2024

4. ניתוח שירות תחב"צ ביישוב עולה כי היקף התנועה בחיבור המבוקש יעמוד על 10 אוטובוסים בשעות השיא. נפח זה, לפי הנחיות לתכנון ותפעול תח"צ, אינו מצדיק את סלילת הדרך, בוודאי לא כאשר קיימות חלופות דרך הנת"צ על 412. **לקבל הטענה.** ראו מענה כללי סעיף 1
5. קיים חשש כי התנועה לא תוגבל לתחבורה ציבורית והחיבור ינוצל ע"י רכבים פרטיים. **לקבל את הטענה.** ראו מענה כללי סעיף 1.

ג. התנגדות נתיבי ישראל

1. החיבור בין השכונה לחניון שפירים/דרך מספר 1, מבוסס על אישור זמני אשר ניתן במועצה הארצית לצורך הקמת החניון ולכן לא אפשרי. **לקבל את הטענה.** ראו מענה כללי סעיף 1.
2. החיבור משולל הצדקה – הבה"ת לא בחנה את משמעות החיבור. לחלופין, לפני ביצוע החיבור יש לעדכן את הבה"ת ולבחון השלכות על דרך 1 והרמפות בחניון שפירים, מערכת התנועה בישוב ודרך מספר 44. **לקבל את הטענה בחלקה.** הוועדה סבורה כי החיבור לא היה משפיע על דרך 1. **יחד עם זאת** החיבור בוטל.
3. יש לצמצם הקו הכחול כך שלא יכלול את שטחי הדרך המאושרת בתחום תמ"א 47/א/1/2 מחלפון חב"ד.
4. **לדחות את הטענה.** ראו מענה כללי סעיף 1. הדרך המאושרת הכלולה בתחום התכנית מהווה חלק ממערכת הדרכים בישוב, אינה חלק מהותי של המחלף ואינה משנה את הסדרי התנועה המוצעים במחלף, אלא בתחום העירוני בלבד.
4. מאחר והתכנית חלה על שטח שנקבע במגבלות פיתוח בתמ"א ומאחר ומחלפון חב"ד טרם הוקם, קיים חשש שבינוי במגרשים הגובלים יפגע במישרין או עקיפין בביצועו, יש לקבוע כי קו הבניין ממחלפון חב"ד ישאר בהתאם לתמ"א ויקבע כי בתחום הקו הבניין ניתן יהיה לבצע את כל השימושים והתכליות המותרות בתמ"א בסעיף 4.3. כמו יש לקבוע כי תנאי להיתר בתאי שטח רלוונטים יהיה תיאום ואישור מול נת"י. **לקבל את הטענה בחלקה.** ראו מענה כללי סעיף 1. במגרשים הרלוונטים יסומנו מגבלות הבניה ויקבע שלב בהליך הרישוי – היועצות עם הגורם המוסמך מטעם משרד התחבורה.
5. תא שטח 400 (מגורים ד') הינו חלק ממגרש 9951 בתמ"א 47/א/1/2. בהתאם למסמכי התמ"א המגרש ישמש כאתר התארגנות. יש להוסיף תנאי להיתר ביחס לתא שטח 400 – אישור נת"י שאין צורך בשטח זה עבור אתר התארגנות או כל שימוש אחר לטובת הדרך. **לקבל את הטענה בחלקה.** ראו מענה כללי סעיף 1. יקבע תנאי להיתר – אישור הגורם המוסמך מטעם משרד התחבורה.
6. סעיף 6.2 (ט) בתמ"א 47/א/1/2, מאפשר שינוי יעוד של השטחים הכלואים בתוך המחלפים ובלבד שהתקבל אישור הוועדה המחוזית לאחר שהתייעצה עם משרד התחבורה אשר יבחן בין היתר את היבטי התנועה. יש להוסיף תנאי להיתר למגרשים אלו – אישור הסדרי תנועה מול חברת נת"י. **לקבל את הטענה בחלקה.** הוועדה סבורה שהשטחים הכלולים בתכנית שבנדון אינם נחשבים לשטחים כלואים במחלפים של תמ"א 47/א/1/2. יחד עם זאת יתווסף שלב בהליך הרישוי לגבי מגרשים אלו – היועצות עם הגורם המוסמך מטעם משרד התחבורה לעניין הסדרי התנועה.
7. בסעיף 6.15 (הפקעות) יש להפנות לסעיף המתאים בהוראות תמ"א 47/א/1/2 – שטחי הדרך הארצית ובכלל זה מחלפון בית חב"ד יופקעו וירשמו על שם מדינת ישראל. מקרקעין בתחום מגבלות הבניה מדרך 44/אאו מחלפון חב"ד הנדרשים להפקעה לצמיתות יופקעו בהתאם להוראות תמ"א 47/א/1/2. **הוועדה מקבלת את הטענה בחלקה** וקובעת שבסוף סעיף ההפקעות יירשם: "שטחים המיועדים למחלף כפר חב"ד יופקעו וירשמו ע"ש מדינת ישראל, גבול המחלף יוגדר בתיאום בין הרשות המקומית והגורם המוסמך מטעם משרד התחבורה טרם תחילת ההפקעות".

עמוד: 15

תאריך: 14/02/2024

ישיבה מספר : 2024005 תאריך הישיבה : 07/02/2024

8. תא שטח 729 ביעוד דרך מוגדר בהוראות לשימוש תחב"צ בלבד. יש להתאים לקוד מבא"ת 903 – דרך לתחבורה ציבורית. **לקבל את הטענה בחלקה.** ראו מענה כללי סעיף 1. תא השטח יבוטל.
9. יש להוסיף בהוראות סעיף 4.8 שטחים פתוחים כי ככל שינתן פתרון ויסות מי נגר בסמוך לדרך 44 (תא שטח 900, 904) יבוצע תיאום מול נת"י. **לדחות את הטענה.** פתרונות ניהול נגר יאושרו ע"י הגורם המוסמך.
10. סעיף 6.9 אקוסטיקה – יש להוסיף הערה שמיגון אקוסטי אינו באחריות או על חשבון נת"י. **לדחות את הטענה.** אין זה מעניינה של תכנית לקבוע מי הגורם המבצע.
11. יש להוסיף לתשריט קו זכות דרך וקווי בניין מדרך 44 ומחלפון חב"ד. **לדחות את הטענה.** התכנית לא חלה על רצועת דרך 44, וקבעה ייעודים אחרים בתחום מגבלות הבניה. לכן אין משמעות לסימון דרך 44 וקו הבניין המבוקש.
12. יש להוסיף לנספח התנועה קו זכות דרך וקווי בניין מדרך 44 ומחלפון חב"ד. **לקבל את הטענה.** נספח התנועה יעודכן בהתאם.
13. לגבי החיבור למחלפון כפר חב"ד – יש להציג ניתוח תנועתי לכלל מרכבי המחלף – מעגלי תנועה, צומת מת"צ מתוכנן ורמפות ולוודא כי אין פגיעה ברמת השירות הן של רכב פרטי והן של אוטובסים. **לדחות את הטענה.** ראו מענה כללי סעיף 1.
14. יש להשלים תיאום הנדסי מלא מול נת"י לגבי החיבור למחלפון חב"ד, הנמצא בימים אלו בתכנון מפורט. **לדחות את הטענה.** התיאום יבוצע לעת התכנון המפורט.

ד. התנגדות הנתיב המהיר בע"מ

- מתנגדים לחיבור המוצע לתחב"צ, הולכי רגל ואופניים בין רחוב טרומפלדור הקצה בצפון-מזרחי של השכונה לבין רמפת היציאה מכביש 1 המשמשת כניסה לחניון הנתיב המהיר והיציאה ממנו לכיוון ירושלים מאחר :
1. קביעת חיבור זה כקבוע בתכנית מחייב שוני בתמ"א 1 ו 42 בסמכות המועצה הארצית. לפי תמ"א 1 דרך היא דרך מהירה אשר אוספת תנועה מדרכים ראשיות ואזוריות. החיבור המוצע בתכנית אינו בגדר דרך ראשית או אזורית ובהתאם סותר את תמ"א 1. החיבור גם אינו תואם את תמ"א 42, שטרם אושרה בממשלה.
 2. ההחלטה לגבי החיבור התקבלה בניגוד לעמדת משרד התחבורה.
 3. המתנגדת היא רשות התמרור במרחב החיבור הזמני/החיבור המבוקש והיא הגורם המסומך לאשר הסדרי תנועה במרחב זה.
 4. החיבור יגרום לבעיות בטיחות. החיבור הזמני של מעגל תנועה סמוך (200 מטר) לרמפת גישה לכביש ארצי הינו פתרון לקוי שאושר לתקופה קצובה בלית ברירה. הפיכתו לקבוע הינה כשל ביטוחתי חמור. בנוסף, רוכבי אופניים והוכי רגל אשר יגיעו למעגל התנועה לא יוכלו להמשיך דרכם בבטיחה. המעבר הזמני מתחת לכביש 1 לא מאפשר מעבר של הולכי רגל ורוכבי אופניים במקביל.
 5. החיבור פוגע בתנאי ההסכם של המתנגדת עם מדינת ישראל בכל הנוגע לחניון שפירים. ההגיון מאחורי החיבור הוא הוספת קו תחבורה ציבורית שישרת את בית דגן ויגיע למסוף שפירים. אבל ההסכם בין המדינה למתנגדת כלל הגדרה מראש של כל רכבי התחבורה הציבורית בחניון.
 6. החיבור "לתחבורה ציבורית בלבד" לא ברור, לא ישים ולא ניתן לאכיפה.

לקבל הטענה בחלקה, ראו סעיף 1 במענה הכללי. החיבור בוטל.

ה. התנגדות חוצה ישראל

עמוד: 16

תאריך: 14/02/2024

ישיבה מספר: 2024005 תאריך הישיבה: 07/02/2024

1. החיבור המוצע של דרך מקומית לתחבורה ציבורית משולבת בנתיבי אופניים ושביל להולכי רגל הוא למעגל תנועה הזמני (שאושר לפי סעיף 266 לחוק לתקופה מוגבלת) ולכן לא ניתן להתחבר אליו. **לקבל את הטענה חלקית.** ראו מענה כללי סעיף 1. הוועדה מדגישה כי התכנית קובעת יעוד המאפשר ביצוע התחברות תחבורה ציבורית ליעוד דרך אחר שנקבע בתכנית מח/150. יחד עם זאת החיבור בוטל.
- בהתאם לעיל, בפועל התכנית מציעה חיבור של דרך מקומית לדרך ארצית באופן שסותר את תמ"א 1. **לקבל את הטענה חלקית.** ראו מענה כללי סעיף 1. הוועדה מדגישה כי התכנית קובעת יעוד המאפשר ביצוע התחברות תחבורה ציבורית ליעוד דרך אחר שנקבע בתכנית מח/150. יחד עם זאת החיבור בוטל.
2. החיבור גם סותר את תקנות התעבורה, והנחיות משרד התחבורה הנגזרות מתקנות אלו. **לקבל את הטענה חלקית.** ראו מענה כללי סעיף 1. החיבור בוטל.
3. החיבור מהווה מפגע בטיחותי ממשי מאחר ולא מוצעת הפרדה פיזית בין הולכי רגל ורוכבי אופניים לתנועת רכבים ואין אפשרות להוסיפה מפאת מגבלות פיזיות. **לקבל את הטענה חלקית.** הוועדה סבורה כי ניתן היה לקבוע הנחיות לנושא זה. יחד עם זאת החיבור בוטל.
4. הוראות התכנית להסדרי התנועה עבור תחבורה ציבורית אינם עומדים בקריטריונים שנקבעו ע"י משרד התחבורה. **לקבל את הטענה חלקית.** הוועדה סבורה כי ניתן היה לקבוע הנחיות לעניין זה. יחד עם זאת החיבור בוטל.
- החיבור אינו נדרש מבחינה תחבורתית ולכן לא נבחן כלל בבה"ת המלווה את התכנית. **לדחות את הטענה.** הוועדה סברה כי החיבור היה יכול לשפר את הסדרי התחבורה שנבדקו בבה"ת. יחד עם זאת הטענה מתייתרת כיוון שהחיבור בוטל.
5. התכנית כוללת גם מסדרון מעבר תשתיות עילי (תא שטח 1002) ביעוד "לפי תכנית מאושרת אחרת" אשר עבור מעל תחום דרך מאושרת. מבוקש לצמצם את הקו הכחול של התכנית או לכל הפחות להוריד את הסימון של מסדרון מעבר תשתיות עילי מתא שטח 1002. **לדחות את הטענה.** מדובר בהסטה של קו מתח עליון קיים היום שחוצה את דרך 44.
6. הוראות התכנית כוללות הנחיות לגבי הגבלת התנועה לתחבורה ציבורית רק בתא שטח 729 המהווה חלק קטן מהדרך המוצעת. **לקבל את הטענה.** החיבור בוטל.
7. בנספח התנועה מסומן שביל אופניים מחוץ לקו הכחול. **לקבל את הטענה.** הנספח יעדכן בהתאם.
8. יש להוסיף לטבלה 1.6 את תכנית מח/150. **לקבל את הטענה.** ההוראות יעודכנו.

ו. התנגדות חווה חקלאית ירדן

- המתנגדים הינם חוכרים הנמצאים בהליכים שונים במשך שנים רבות מול רמ"י וגופי תכנון מקומיים ומחוזיים מתוך שאיפה להסדיר את הפעילות המובססת על גידול חלקאי ושימוש צמוד של ייצור סבונים ומוצרי קומסטיקה. התכנית המופקדת תאפשר הסדרת השימוש התעשייתי במגרשי התעסוקה אולם ללא אפשרות להמשיך בעיבוד החקלאי בשטחים הפתוחים תפגע בצורה בלתי מידתית במתנגדת.
1. יש לתקן את מסמכי התכנית כך שיאפשרו את המשך קיומה ופעילותה של החווה הקלאית ירדן, ע"י הוספת שימושים של גידולים חקלאיים לרבות מטעי עץ זית, בתא שטח 900 ביעוד שטחים פתוחים ושימושים של ייצור חקלאי ומרכז מבקרים בתאי שטח 602-604 ביעוד תעסוקה.
 - לקבל את הטענה בחלקה.** בשטחים הפתוחים, בתא שטח 900, יותר המשך עיבוד חקלאי. לפי ההוראות המתוקנות שפורסמו לפי סעיף 106ב, בתאי שטח ביעוד תעסוקה יתאפשר המשך פעילות קיימת ע"פי דין עד למימוש התכנית.

עמוד: 17

תאריך: 14/02/2024

ישיבה מספר: 2024005 תאריך הישיבה: 07/02/2024

2. קיימת הצדקה תכנונית להשארת הפעילות החקלאית מאחר ומדובר בחטיבת שטח הכלואה בין כביש 44 לדרך שירות הכלולה בתמ"א 47/א/1/2. כלומר השטחים הפתוחים לא יהיו נגישים בפועל לתושבי השכונה. **לקבל הטענה בחלקה**. ראו מענה בסעיף הקודם.

ז. התנגדות מי השקמה

- יש לעדכן את נספח המים והביוב (מלל) פרק 4 (הוראות מיוחדות) עם סעיפים המפורטים בכתב ההתנגדות. **לדחות את הטענה**. לאחר בדיקה של יועצת התשתיות של הוועדה עולה כי סוגיות אלו יקבלו התייחסות בשלב התכנון המפורט שבו נדרש אישור של התאגיד, או שכבר מפורטות בנספחי הרקע של התכנית.
- אין הצדקה לקבוע את מתן היתר לבריכת האייגוס בנפח 2500 מ"ק כתנאי להיתר הבניה הראשון. מדובר בתנאי מחמיר, ניתן לדחות את מתן ההיתר לשלב אכלוס השכונה. **לדחות את הטענה**. התנאי תואם להחלטת הוועדה המקצועית למים וביוב ובכל מקרה הוועדה אינה קובעת תנאים לאכלוס בתכנית.
- בסעיף 6.11 (4) נקבע כי תנאי להיתר ראשון – ביצוע קו ביוב משותף עם שדות דן. מדובר בחסם משמעותי ומוצע לשנות ההתניה לסיום בדיקה ותיאום בין תאגיד מי השיקמה למועצה האזורית שדות דן לגבי הצורך בשדרוג קו הביוב, לרבות בדיקה הדיראולית למועד הנדרש לשדרוג וקביעת לוחות זמנים לפרסום מכרז. **לקבל את הטענה בחלקה**. תנאי זה והתנאי המתייחס לקו המים יעודכנו כך שיקבע כי נדרש פתרון מים וביוב להיקף הזכויות הכללות בהיתר. בנוסף ירשם כי ביצוע תשתיות המים והביוב הנדרשות לשכונה יבוצעו בד בבד עם ביצוע השכונה. הוועדה מציינת כי קו הביוב המשותף שהיה מתוכנן לעת הדיון בוועדת המים והביוב בוטל.

ח. התנגדות משתלת דנצינגר

יש להגדיל את מספר יח"ד והצפיפות המוצעת בתכנית בהתאם ולאור האמור להלן:

- בתכנית המתאר זוהוה מתחמים B9 ו A9 ונקבע לגביהם היקף של 2,233 יח"ד והוראה שתוכן עבורם תכנית מפורטת אחת, שהיא התכנית המופקדת.
- היקף יח"ד בתכנית המופקדת – 2265 ועוד 270 יח"ד דיור מוגן. סה"כ – 2535 יח"ד בצפיפות של 15 יח"ד/דונם.
- החלטות הממשלה ומסודות תכנון ארציים קבעו כי יש לעשות מאמץ להגדלת הצפיפות במרכז הארץ.
- משתלת דנצינגר הגובלת בתכנית סומנה להריסה במסמכי תכנית מ/מ/2058/1, על מנת לאפשר מימוש של 354 יח"ד, במסגרת אותה תכנית (תכנית הבאר)
- לא נבחנה חלופה של מימוש 354 יח"ד המוצעות בתכנית מ/מ/2058/1 במסגרת התכנית המופקדת במקום בתכנית מ/מ/2058/1, באופן שהיה מאפשר המשך פעילות משתלה.
- די שהצפיפות בתכנית המופקדת תגדל ל 16.1 על מנת לתת מענה ל 354 יח"ד "המחייבות" הריסת משתלת דנצינגר.

לדחות את הטענות. ראו מענה כללי סעיף 4. הוועדה מציינת כי ההתנגדות עוסקת בתכנית מאושרת שאינה חלק מדיון זה.

ט. התנגדות חברות הפרדס 215 בע"מ, י.ס.פ מטעי הדר ישראל בע"מ ופרדס בבית דגון 282 בע"מ.

- התכנית מציעה צפיפות נטו של 15 יח"ד/דונם, המינימום שנקבע בתיקון התמ"מ. מן הראוי להגדיל הצפיפות בעבור פיתוח חטיבת קרקע חדשה במרכז הארץ, כפי שנעשה בתכניות סמוכות דוגמת צריפין שאושרו בשנים האחרונות עם צפיפויות גבוהות יותר.

לדחות את הטענה. ראו מענה כללי סעיף 4.

עמוד: 18

תאריך: 14/02/2024

ישיבה מספר : 2024005 תאריך הישיבה : 07/02/2024

2. יש לקחת בחשבון שהתכנית יושבת על חטיבת הקרקע היחידה בתחום בית דגן שניתן לפתח בצפיפות גבוה יותר מאחר והמגבלות החלות עליה ביחס לקרבה לנתב"ג, מתונות ביחס לשאר היישוב. בהתאם יש להוסיף לפחות 300 יח"ד לתכנית. הכל בהתאם לסעיף 4.1 (3) בתכנית המתאר המאפשר גמישות של 10% למוסד תכנון להגדיל את היקף יח"ד הדיור הקבוע במתאר. **לדחות את הטענה.** ראו מענה כללי סעיף 4. הוועדה סבורה כי הפיתוח המוצע נותן מענה ראוי לצרכי הפיתוח של היישוב. כמו כן, למתחם קיימות מגבלות גובה אשר לא מאפשרות תוספת קומות ואף בעקבות התנגדות רת"א מספר הקומות המוצע בתכנית צוצמם במספר מגרשים.
3. יש לבחון מספר דרכים להגדלת הצפיפות – תוספת גובה ככל שניתן אישורם שניתן לקבל, תוספת מגרשי מגורים ועוד. **לדחות את הטענה.** ראו מענה כללי סעיף 4. הוועדה מדגישה כי אין היתכנות להגבהת הבינוי.

י. התנגדות חברת העוף המעולה בע"מ

1. המתנגדת הינה חוכרת לדורות. בהתאם לפרשנות משפטית מצורפת, יש לה זכויות במקרקעין בהיותה בעלים לפי סעיף 122 לחוק. בהתאם יש לקבוע את התכנית כתכנית איחוד וחלוקה ויש לצרף למסמכים טבלאות איחוד וחלוקה, בהסכמה או שלא בהסכמה. **לקבל את הטענה באופן חלקי.** ראו מענה כללי סעיף 6.
2. לחלופין יש להוסיף הנחיות להכנת תכנית עתידית לאיחוד וחלוקה בתחום התכנית. **לדחות את הטענה.** ראו מענה כללי סעיף 6.
3. יש להתיר המשך השימוש במפעל שנבנה כדין על המקרקעין ולהוסיף להוראות סעיף המתיר שימוש בתקופת הביניים עד מימוש התכנית. **לקבל את הטענה חלקית.** יותר המשך פעילות קיימת כדין עד לתחילת מימוש התכנית כפי שהוגדר בהחלטת הוועדה בתכנית זאת.
4. סעיף 6.1 (4) בכל שני מגרשי מגורים צמודים תאוחד ככל הניתן הנגישות לכלי רכב באמצעות שביל גישה משותף למרתפי החניה. מדובר בדרישה לא סבירה מאחר ששיקול הדעת ניתן בידי הוועדה המקומית והדבר יכול להוביל לכך שמגרש אחד יאלץ להמתין לבנייתו של מגרש צמוד. יש לשנות הסעיף על מנת שיאפשר חיבור אך לא יחייבם. בכל מקרה יש לאפשר מימוש בניה במגרש בודד. **לדחות את הטענה.** הוועדה סבורה כי מדובר בכוונה תכנונית ראויה שאינה בהכרח מחייבת בינוי בו זמני של שני המגרשים. ובכל מקרה נרשם בסעיף ככל הניתן.
5. סעיף 7.2 הדן במועד מימוש התכנית ריק. בהתאם לסעיף 84 בחוק התו"ב יש לקבוע מועד למימוש התכנית. **לקבל את הטענה.** יקבע כי זמן משוער לביצועה של התכנית הוא 15 שנים.

יא. התנגדות חברות מהדרים פרי אור, נכסי הדרים ואחרים

1. ביחס לדרך לתחבורה ציבורית בלבד בצפון התכנית שחוצה את השטחים החקלאיים של המתנגדים :
 - א. בכוללנית רוחב הדרך 13 מטר. בתכנית זאת (תשריט) 15 מטר. בחתך בנספח התנועה 15.5 מטר. יש לקבוע רוחב מחייב וכי לא יתאפשר שום מרכיב ממרכבי הדרך, כולל תיעול או דיקור, מחוץ לזכות הדרך.
 - ב. אין בתכנית פתרון נגישות לקרקע החקלאית הגובלת בדרך. נספח התנועה מראה נגישות מסויימת לשטחים שמדרום לדרך אך זה לא מספיק – אין פתרון לשטחים שמצפון לדרך ובכל מקרה לא ניתן להסתפק בדרך גישה אחת לשטחים הנרחבים של המתנגדים.
 - ג. יש לקבוע כי הדרך תגודר כדי למנוע מעבר ממנה לשטחים החקלאיים, אחרת יהפכו לשטחי אימוני ספורט ורכיבה אתגרית.

עמוד: 19

תאריך: 14/02/2024

ישיבה מספר: 2024005 תאריך הישיבה: 07/02/2024

- ד. יש לקבוע ששביל האופניים יבוצע בדופן הצפוני של הדרך על מנת להרחיק רוכבים משטחים חקלאיים מדרום לדרך.
- ה. יש לייצור דרכי עפר נוספות בחלק הדרומי של הדרך לתת נגשיות לשטחים החקלאיים מדרום.
- ו. יש לקבוע כי נספח התחבורה מחייב ביחס לדרכי גישה חלקאיות ומיקום שביל האופניים.
- ז. יש לתת דרך גישה אחת לפחות לשטחים חקלאיים צפוניים.
- ח. יש לסמן הדרך בהנחיות מיוחדות ולקבוע בהוראות כי מותר יהיה לבצע בה שימוש של תחבורה ציבורית בלבד ונסיעת כלי רכב חקלאיים או לצרכי הגעה לשטחים חקלאיים וכי לא יותרו שימושים אחרים שבהגדרת דרך בחוק.
- יש לקבוע הדבר הסטייה ניכרת. כיום יש הוראות חלקיות רק על תא שטח 729 אשר מהווה חלק קטן מהדרך כולה.

לקבל את הטענה בחלקה. כאמור במענה הכללי, סעיף 1, הדרך תבוטל.

2. ביחס להעתקת קו חשמל:

- א. יש לקבוע בסעיף 4.9.2 (א) או בסמוך לו כי העבודות להעתקת קו החשמל יבוצעו בתיאום מראש עם בעלי הזכויות בשטחים החקלאיים וכי יעשה מאמץ למנוע פגיעה בשטחים החקלאיים שבהם עובר או יעבור הקו או בשטחים חקלאיים סמוכים.
- ב. יקבע כי תנאי לתחילת העבודות להעתקת הקו יהיה הפקדת כתב שיפוי בידי המתנגדות.

לקבל את הטענה בחלקה. בהוראות ירשם כי תנאי להיתר או הרשאה להעתקת קו החשמל – תיאום עם בעלי הזכויות בשטח. **הוועדה דוחה** את הטענה לגבי כתב שיפוי, דרישה זו אינה עומדת בקריטריונים שנקבעו בחוק אשר ככלל מאפשרים מתן כתב שיפוי לטובת הוועדה המקומית כמתן מענה לחשש מפגיעה מתכנית. **ככל שבידי המתנגדת טענות מסוג זה פתוחה לה הדרך לברר אותן במסגרת הדינים המסדירים זאת.**

3. בתא שטח 253 (גוש 6078/ חלקה 18) קיימת באר מים פעילה. בתכנית סומנה הבאר להריסה מבלי שינתה חלופה לאספקת מים לשטחים החקלאיים. המתנגדים דורשים פתרון חלופי. **לקבל את הטענה בחלקה.** מברור שנערך עם רשות המים, הבאר הינה פעילה. יקבע תנאי להריסת הבאר – קבלת אישור רשות המים לקידוח מים חלופי או מציאת פתרון השקיה אחר לשטחים הנסמכים על הבאר.
4. התכנית "חותכת" חלקות חקלאיות רבות ומייצרת שטחים לא רגולרים. העלויות בהשמת שטחים עודפים אלו לעיבוד מחדש הנן גבוהות מאוד. מבוקש כי יקבע בהוראות התכנית כי יזם התכנית יישא בעלויות התאמת השטחים החקלאיים האלו לשימוש חלקי לפי כתבי כמויות שימציאו המתנגדים במועד שבו יידרש הפינני. נדרשת הוראות שיפוי במסמכים. **לדחות את הטענה.** ראו מענה כללי, סעיף 5.
5. לחלופין, ישונה הקו הכחול של החלק המזרחי של שטחי הפיתוח העירוני כל שיכלול את כל תחום החלקות החקלאיות. אמנם ילקח שטח נוסף מהתנגדים אך הם ישופו לפי הדין ותמנע מהם ההוצאה של התאמת השטחים לעיבוד מחדש. **לדחות את הטענה.** ראו מענה כללי בסעיף 5.
6. השטח החקלאי העודף מצפון לדרך התחב"צ הינו קטן מדי ולא שמיש. יש להסיט הדרך צפונה על מנת להקטינו או לחלופין לקבוע אותו כשטח לפיתוח. השארת המצב כמו שהופקד היא החלופה הגרועה ביותר מבחינת המתנגדים וגם פוגענית מבחינה חקלאית. **לקבל את הטענה.** ראו מענה כלל בסעיף 1. הדרך בוטלה.
7. הטענות לעיל מהוות מעין טענת "הגנת היתרה" – יסודות הטענה ביחס לשאלות של תכנון לא זהיר ופולשני רלוונטיות. **לדחות את הטענה.** ביטול הדרך מייתר טענה זו.

יב. התנגדות רת"א

עמוד: 20

תאריך: 14/02/2024

ישיבה מספר : 2024005 תאריך הישיבה : 07/02/2024

התכנית כוללת בינוי החורג מגובה ממגבלת גובה מישור בינוי 86 מטר מעל פני הים שנקבע בתמ"א 4 / 2. **לקבל את הטענה.** ראו סעיף 3 במענה הכללי.

יג. התנגדות רש"ת

1. התכנית כוללת בינוי החורג מגובה ממגבלת גובה מישור בינוי 86 מטר מעל פני הים שנקבע בתמ"א 4 / 2. **לקבל את הטענה.** ראו סעיף 3 במענה הכללי.
2. אין הוראות למיגון אקוסטי בהתאם לנדרש בתחום מ"מ 1. **לקבל את הטענה.** ההוראות יתוקנו בהתאם לנדרש.

יד. התנגדות ועד שכונת נווה-גנים

1. תאי שטח 102-105 ותא שטח 101 בהם מתוכננת בניה של 3 קומות בגובה של 9 מטר, קרובים למגרשי המתנגדים (חלקות 68-72 בגדוש 6077 הגובלים בתכנית) לפי מסמכי התכנית הבינוי יבוצע במרחק של 12 מטר מהבניה הישנה. גובה המבנים אשר יבנו בתאי השטח, מרחקם מהחלקות בהן מתגוררים המתנגדים, והבנייה המתוכננת במרחק זה (שכוללת גם דרך משתלבת ולא רק שצ"פ) יפגעו פגיעה קשה במתנגדים במחינת אורח חייהם, איכות החיים וסוגיות של אור אויר ופרטיות. **לקבל את הטענה בחלקה.** ראו מענה כללי סעיף 2. תא שטח 101 יבוטל, על מנת ליצר רצף לשצ"פ, **הוועדה דוחה את הטענות** כי בינוי בגובה המוצע מייצר פגיעה בבניה הקיימת, מדובר בבניה נמוכה המשתלבת בסביבה.
2. יש לקבוע מרחק של לפחות 30 מטר בין מגרשי המתנגדים לבינוי בתכנית ע"י הרחבת השצ"פ. **לדחות את הטענה.** ראו מענה כללי סעיף 2.
3. לחלופין מבוקש לקבוע מרחק אף גדול יותר ע"י המשך התווית רחוב השרון הקיים לתוך התכנית החדשה. **לדחות את הטענה.** ראו מענה כללי סעיף 2.
4. מבוקש לקבוע כי גובה הבינוי הסמוך אליהם יקבע כ 60% בלבד מהבינוי הקיים במגרשי המתנגדים. **לדחות את הטענה.** ראו מענה כללי סעיף 2. הוועדה סבורה כי אין הצדקה לדרישה זאת. החיבור של מרקם קיים בין 2-3 קומות לחדש בגובה 3 קומות סביר והגיוני.

טו. התנגדות עו"ד גולדשטיין בשם יצחק ולימור דדון (בעלי חלקה 165 בגוש 6076)

1. ההחלטה להפקיד התכנית המפורטת טרם הוועדה ענתה להתנגדויות שהוגשו בתכנית המתאר ע"י המתנגדים, הינה החלטה פגומה, מאחר והתכנון המפורט נשען כולו על ההתוויה שנקבעה בתכנית הכוללנית. **לדחות את הטענה.** הוועדה סבורה כי אין פגם בקידום תכנית מפורטת במקביל לתכנית המתאר הכוללנית, במיוחד לאור ההלימה בין שתי התכניות. הוועדה מציינת כי בינתיים כבר ניתנה הכרעה בתכנית המתאר.
2. התכנית המופקדת אינה ממלאת את חזונה של תכנית המתאר שקבעה יעדים של "שילוב ישן וחדש", "שימור אופי כפרי", "קהילתיות", איכות חיים ו"זיקה לשטחים פתוחים". בפועל התכנית המופקדת מציעה הקמת "חומת בטון" בדמות בניה רוויה של עד 5 קומות אשר עתידה להיבנות מטרים ספורים מגבול מגרשי המתנגדים שהנם בתים נמוכים וצמודי קרקע. **לדחות את הטענה.** ראו מענה כללי סעיף 2. הוועדה מציינת כי גובה הבינוי בסמוך למתנגדים – 3 קומות והוא משתלב היטב בסביבה.

עמוד: 21
תאריך: 14/02/2024

ישיבה מספר : 2024005 תאריך הישיבה : 07/02/2024

3. הפגיעה במתנגדים היא בלתי סבירה ובלתי מידתית בהיבטים של איכות חיים, פרטיות קניין ועוד כאשר קיימות חלופות תכנוניות לצמצם או ליתר פגיעה זאת. **לדחות את הטענה.** ראו מענה כללי סעיף 2. הוועדה מציינת שוב כי גובה של 3 קומות במפגש עם מרקם קיים של 2-3 קומות הינו סביר ומידתי.
4. בהתאם לעיל מאחר ובדיון בתכנית המתאר ציינו המתכננים והוועדה המקומית כי היקף השטח בתא שטח 318 בתכנית הכוללנית (תא שטח 800 בתכנית המופקדת) גדול מהצורך הממשי (שצ"פ בשטח של כ 40 דונם), יש לפעול לפי המלצת הוועדה המקומית ולצמצם תא השטח על מנת לייצר חיץ ירוק בין בתי המתנגדים לשכונה החדשה.
- לדחות את הטענה.** ראו מענה כללי סעיף 2. כאמור, הוועדה אינה סבורה שקיים צורך תכנוני ביצירת חיץ בין שכונות מגורים.
5. לחלופין יש לבטל את הבינוי הצמוד לחלקות המתנגדים. **לדחות את הטענה.** ראו מענה כללי סעיף 2.

טז. התנגדות עו"ד איצקוביץ בשם עזרא עורקבי (בעל חלקה 20 בגוש 6080) - התנגדות מאוחרת

1. התכנית מסווגת את מרבית חלקת המתנגד ביעוד שטחים פתוחים (תא שטח 900) הכוללים מבנה להריסה, מרכז תחבורה ותעסוקה. התכנית פוגעת בקניין המתנגד ביחס לבעלי קרקעות אחרים בתחום התכנית ואינה מבטיחה כי השווי היחסי של המקרקעין ישאר לאחר אישורה של התכנית. בהתאם יש לשנות את יעוד הקרקע כך שכל תחום חלקה 20 יסווג ביעוד תעסוקה, ללא שטחים פתוחים וללא מרכז תחבורה. **לדחות את הטענה.** רוב שטח החלקה נופל בתחום כלוא עם מגבלות של תמ"א 47/א' 1 ולכן סומן כשטחים פתוחים.
2. לחלופין יש לקבוע הוראות ברורות של איחוד וחלוקה שיבטיחו כי השווי היחסי של המקרקעין ישמר. **לקבל את הטענה בחלקה.** המתנגד נכלל בטבלאות האיזון וההקצאה שפורסמו לפי סעיף 106(ב).
3. לטענה כי יש לקבוע כי ישולמו פיצויים בגין הריסת מחוברים. **לקבל את הטענה בחלקה.** הוועדה מפנה להכרעה שניתנה בתשובה לפרסום (שני) לפי סעיף 106ב.
4. התכנית מציעה צפיפות בניה מינמלית למגורים ומעט זכויות לתעסוקה. התכנון המוצע אינו נותן מענה לצרכי האזור, בקושי מספק את הביקושים הקיימים ולבטח אינו לוקח בחשבון התפתחויות עתידיות. בהתאם יש להגדיל את זכויות הבניה בשיעור ניכר. **לדחות את הטענה.** ראו מענה כללי סעיף 3.
5. חלו פגמים בפרסום – לפי אתר מנהל התכנון שילוט המודיע על הפרסום הוצב רק ב 31/03/22 בעוד הפרסום בוצע 02/01/22. פגם זה מצדיק ביטול הפקדת התכנית. **לדחות את הטענה.** מועד הפרסום שמופיע באתר מתייחס למועד עדכון ביצוע הפעולה במערכת הממוחשבת של מנהל התכנון בלבד.
6. לחלופין יש לאפשר קבלת התנגדויות 60 יום נוספים מעבר לתקופת ההפקדה. **לדחות את הטענה.** בכל המקרה הוועדה התייחסה להתנגדות המאוחרת.

הערות מנהל התכנון לפי סעיף 109:

1. תמ"א/4/2 :
 - א. מרבית שטח התכנית מוגדר כאזור סיכון ציפורים א', ומיעוטו כאזור סיכון ציפורים ב'.
 - ב. בהתאם לכתוב בפרק ו', סעיף 3.ב בהוראות התמ"א, מאחר והתכנית מציעה שטחי איגום וויסות יש לקבוע את האמצעים הנדרשים (או לקבוע זאת כתנאי להיתר) למניעת משיכת ציפורים וגרימת נזק לתעופה. **לקבל את ההערה.** ההוראות המתאימות יוטמעו במסמכים בתיאום עם לשכת התכנון.
 - ג. חלק משטח התכנית מוגדר כמתחם רעש מטוסים מס' 1 (LDN 60-65). בהתאם לכתוב בפרק ז' (סעיף 4א'), יש לכלול בתכנית הוראות לבנייה אקוסטית בשטח זה. **לקבל את ההערה.** ההוראות המתאימות יוטמעו במסמכים.

עמוד: 22
תאריך: 14/02/2024

ישיבה מספר : 2024005 תאריך הישיבה : 07/02/2024

2. תמ"א/18/4 : בסמוך לצד הדרום-מערבי של שטח התכנית, בסמוך לתא שטח מס' 750, ישנה תחנת תדלוק קיימת. יש לסמן בתשריט את הרדיוסים של מרחקי הבטיחות בהתאם לסעיף 15.1 בהוראות התמ"א. **לקבל את ההערה.**
3. תמ"א/35 : לתשומת לבכם, התכנית היא תכנית להרחבה ניכרת, ולכן יש להטמיע בהוראות התכנית את הכתוב בסעיף 12.1.2 (ס"ק 1-2) בהוראות התמ"א. יש לציין שסעיף 4.10.2 (ס"ק א.ה) נותן מענה חלקי לכך.
- לקבל את ההערה בחלקה.** ביחס לפתרון ביוב קיים כבר תנאי להיתר. לסעיף 7 יתווסף סעיף שיקבע כי הפיתוח יבוצע בד בבד עם ביצוע מערכות התשתית הנדרשות לצורך ביצוע השכונה, לרבות מוסדות הציבור והשטחים הציבוריים הפתוחים הנדרשים.
4. תמ"א/1 - פרק הפסולת : בהתאם לכתוב בסעיף 3.2 בפרק זה, יש לכלול בנספח הבינוי של התכנית סימון סכמתי מנחה למרכז איסוף פסולת והוראות להקמתו. **לקבל את ההערה.** נספח הבינוי יעודכן בהתאם ויתווספו הוראות מתאימות.
5. תמ"א/47/א/1/2 : יש לסמן בתשריט את תחום מגבלות הבנייה והפיתוח שמכוח התמ"א. **לקבל את הערה.** תחום המגבלות יסומן בהנחיות מיוחדות.
6. גז טבעי : יש להטמיע בתכנית את הכתוב במכתבה של רונית מזר (מתאריך 19.6.17) בנוגע לסעיפים גנריים בהוראות לתכנית לשכונת מגורים. **לקבל את ההערה.** סעיפים המתאימים יוטמעו בתאום עם לשכת התכנון.
7. הוראות התכנית :
 - א. בסעיף 4.16 מוצע ייעוד של שטח לתכנון בעתיד, אולם לא כתוב כלום בנוגע לשימושים או להוראות לגבי שטח זה. **לקבל את ההערה.** מדובר בשטח הצמוד לבית העלמין הקיים של היישוב ואין לו יעוד קרקע מפורט תקף. בהתאם יעוד הקרקע המאושר הוא חקלאי בהתאם לתכנית 6R. יקבע בשטח יעוד של קרקע חקלאית ויתאפשרו בו עיבוד חקלאי.
 - ב. סעיף 4.9.1 - בסעיף זה רשום שהשימושים יהיו בהתאם לתכניות מאושרות קודמות. בהתאם לכתוב בסעיף 4 במסמך "לקט עדכוני מבא"ת" (מתאריך 15.8.17), יש להימנע מהפניה לתכניות מאושרות קודמות, ולרשום את השימושים הרלוונטיים לתכנית זו. **לקבל את ההערה.** היעוד יקבע דרך מאושרת. מדובר בשטחים שיעוד הקרקע בהם נקבע בתמ"א 47 ומח / 150 / 1.
8. עצים בוגרים : התכנית כוללת סקר עצים בוגרים. יש להעביר את מסמכי התכנית לקבלת חו"ד פקיד היערות (ככל ולא הועברו עד עכשיו), כתנאי לאישורה, בהתאם לכתוב במכתבה של מנהלת מינהל התכנון מתאריך 31.5.15. **לקבל את ההערה.** ראו מענה למהנדסת הוועדה מצפה אפק לעניין זה.

מהוראות התכנית תוסרנה הפניות לנושאים המוסדרים בחקיקה, לרבות תקנות הרישוי, אחריות וביצוע הסכמים, להנחיות מרחביות, למהנדס/אדריכל העיר וליחידות ברשות המקומית, הסדרי תנועה, הגדרות המכילות פירוט יתר וכל נושא שאינו עניינה של תכנית.

הערות טכניות ומשפטיות של לשכת התכנון.




עמוד: 23
תאריך: 14/02/2024

ישיבה מספר : 2024005 תאריך הישיבה : 07/02/2024

מר מיכה גדרון
יו"ר הועדה המחוזית

גב' ג'נט סאסי
מרכזת ועדת התנגדויות

תאריך 14.02.24